



CONSEILLER LE CLIENT DANS LA GESTION DE SON
PATRIMOINE PRIVE – 2025



Laurent LAMAZERE – Président Lamazère Gestion Privée



Charles NOURISSAT – Co-responsable du certificat IAP, formateur CGP

AUREP

Produits de la gestion collective et produits structurés

Laurent LAMAZERE

Président Lamazère Gestion Privée

Charles NOURISSAT

Co-responsable pédagogique du certificat

« Ingénierie en Allocation Patrimoniale »

Formateur CGP

2025

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	3
Introduction	5
Partie I – LES PLACEMENTS COLLECTIFS.....	6
Chapitre I – Les intervenants.....	6
Section 1 – Société de gestion.....	6
Section 2 – Rappel sur la notion de dépositaire	7
Section 3 – Les valorisateurs.....	8
Section 4 – Les commissaires aux comptes.....	9
Section 5 – L'autorité des marchés financiers.....	9
Chapitre II – Les Organisme de Placement Collectif (OPC)	9
Section 1 – Définition – Organisation.....	9
A – Les ratios règlementaires	10
B – Les Ratios statutaires (ou conventionnels)	10
Section 2 – Les différentes formes juridiques d'OPCVM.....	11
Section 3 – Classification AMF des OPCVM.....	13
Section 4 – Les différents types de gestion des OPC	17
A – La gestion active.....	17
B – La gestion passive.....	18
C – La gestion alternative	21
Chapitre III – Les F.C.P.R	25
Section 1 – FCPR.....	27
Section 2 – FCPI.....	27
Section 3 – FIP (Synthèse)	31
Chapitre IV – Les OPCl.....	32
Section 1 – Qu'est-ce qu'un OPCl ?	32
Section 2 – Composition de l'actif	33
Section 3 – Distribution.....	34
Section 4 – Liquidité.....	34
Section 5 – Valeur liquidative.....	35
Section 6 – Régime fiscal.....	35
Section 7 – Les bonnes pratiques pour investir en OPCl.....	38
Partie II – LES CONTRATS FINANCIERS	39

Chapitre I – Les contrats à terme.....	39
Chapitre II – Les contrats d’option	40
Chapitre III – Mécanisme des instruments à terme.....	41
Section 1 – Position directionnelle avec des contrats à terme	41
Section 2 – Position directionnelle avec des contrats options.....	42
Section 3 – Couverture à l’aide de contrats à terme.....	44
Section 4 – Couverture à l’aide de contrats d’options.....	45
Partie III – LES PRODUITS STRUCTURÉS.....	47
Chapitre I – La composante obligataire	49
Chapitre II – La composante performance.....	49
Chapitre III – Les produits de participation.....	50
Chapitre IV – Les produits de rendement.....	52
Chapitre V – Points de vigilance.....	53
Chapitre VI – Les intervenants et la réglementation.....	55
Conclusion.....	57
Corrigés des exercices.....	58

Au cours de votre lecture, vous êtes susceptible de rencontrer les pictogrammes suivants :



Voici ci-dessous quelques indications pour mieux vous accompagner :

	indique la présence d’un conseil pratique
	indique la présence d’une illustration, d’un exemple ou encore d’un cas particulier
	indique un point d’alerte
	indique la position de l’Aurep

Introduction

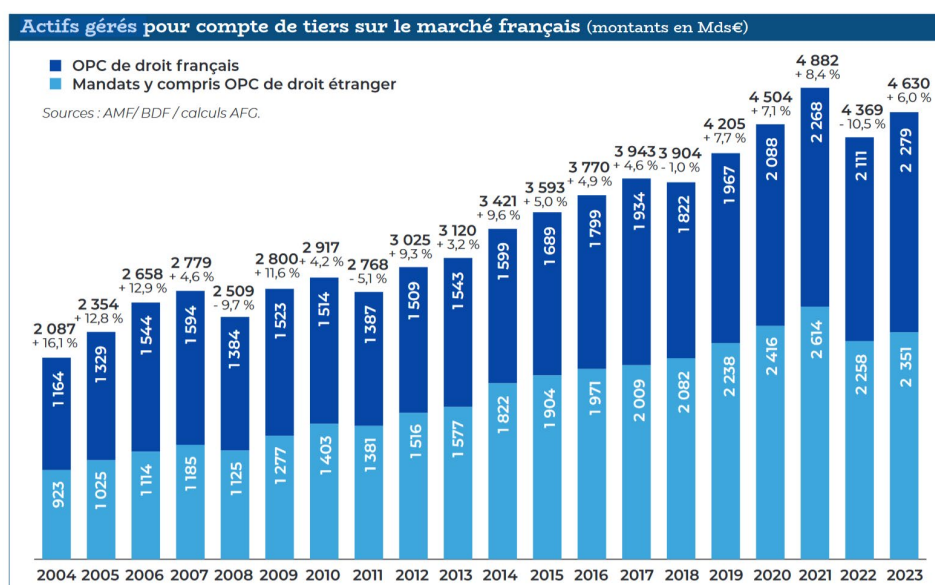
Le contexte

La gestion d'actifs française représente 4 355 milliards d'euros sous gestion, soit un quart du marché de la gestion d'Europe continentale. Source de plus de 85 000 emplois, dont 26 000 propres aux sociétés de gestion, elle joue un rôle essentiel dans le financement de l'économie et de l'épargne française.

Quelques chiffres de l'association Française de Gestion pour 2022 :

- 700 sociétés de gestion dont 450 SGP entrepreneuriale.
- 4 groupes français parmi les 25 plus gros mondiaux.
- 3 dépositaires français parmi les 10 plus gros mondiaux.
- La France 1^{er} gérant d'actifs en EUROPE.
- **11 000 fonds d'investissement en France.**
- **30% OPCVM UCITS.**
- **70% FIA (fonds d'investissement alternatif).**
- 4 600 Mds € sous gestion.
- 600 Mds € géré pour les non-résidents.
- 85 000 emplois dont 26 000 pour les SGP.

Quelques chiffres de l'Autorité des Marchés Financiers 2023 :



Évolution des encours des organismes de placement collectif (OPC) domiciliés en France

Type de fonds	Actifs nets à fin 2023 (en Mds€)			Variation 2023		Variation 2008-2023	
	OPCVM	FIA	Total	en Mds€	en %	en Mds€	TCAM*
Actions	232,9	126,0	358,9	24,2	7,2 %	169,1	4,3 %
Diversifiés	137,5	164,9	302,4	5,5	1,9 %	83,9	2,2 %
A formule	8,0	7,1	15,1	1,5	10,9 %	- 55,6	- 9,8 %
Obligations	135,0	156,1	291,1	19,6	7,2 %	137,0	4,3 %
Monétaires	402,5	13,6	416,1	56,5	15,7 %	- 71,5	- 1,1 %
Sous-total	915,9	467,7	1383,6	107,3	8,4 %	262,9	1,4 %
Autres**	0,0	895,0	895,0	60,8	7,3 %	631,7	8,5 %
Total	915,9	1 362,7	2 278,6	168,1	8,0 %	894,6	3,4 %
Total hors Mon.	513,4	1 349,1	1 862,5	111,6	6,4 %	966,1	5,0 %

Partie I – LES PLACEMENTS COLLECTIFS

Introduction :

La mise sur le marché d'un OPCVM est soumise à l'agrément de l'Autorité de Marchés Financiers (AMF).

De même, les sociétés de gestion en charge des OPC sont agréées par l'AMF. Dans le cadre de son rôle de régulateur et de contrôle, L'autorité des Marchés Financiers assure le suivi tout au long de la vie des fonds collectifs et de la régularité des professionnels producteurs. Les actifs dans lesquels est investi l'épargne des investisseurs sont conservés chez un « [dépositaire](#) » et sont protégés en cas de faillite de la société de gestion. La ségrégation de la gestion et de la conservation des titres offre une protection de haut niveau, mise en valeur notamment par l'échec du dispositif américain avec le contentieux « MADOFF ».

Chapitre I – Les intervenants

Section 1 – Société de gestion

En France, les sociétés de gestion sont placées sous la tutelle de l'Autorité des marchés financiers.

L'AMF agréée et suit l'évolution des sociétés de gestion de portefeuille. Ce sont des prestataires en services d'investissement (PSI) qui exercent à titre principal une activité de **gestion sous mandat** ou qui exercent une activité de **gestion collective**.

- **La gestion de portefeuille pour le compte de tiers** (ou gestion sous mandat) consiste à gérer des portefeuilles individuels d'instruments financiers pour le compte de clients, qu'il s'agisse par exemple de clients particuliers ou d'investisseurs institutionnels. Un mandat de gestion est conclu entre la société de gestion et son client.

- **La gestion collective** ou gestion de placements collectifs (en particulier [OPCVM](#) ou FIA) consiste schématiquement à gérer des portefeuilles collectifs. Un placement collectif est constitué des sommes mises en commun par des investisseurs et gérées pour leur compte par un gestionnaire de portefeuille. Ce dernier utilise ces sommes pour acquérir des instruments financiers, par exemple des actions ou des obligations en fonction de ses objectifs. Des parts ou des actions représentant une quote-part de l'avoir du placement collectif sont émises, en contrepartie des sommes versées dans le placement collectif.

Les sociétés de gestion sont responsables de la valorisation des OPCVM qu'elles gèrent.

Pour ce faire les moyens sont permanents, adaptés, et conformes aux prescriptions réglementaires et recommandations. Lorsque des divergences existent entre le valorisateur et la société de gestion, Des échanges sur les méthodes sont discutés mais la société tranche.

Le responsable de la conformité et du contrôle interne (**RCCI**) est désigné dans la société de gestion. Il est l'interlocuteur inévitable en cas de difficultés d'interprétation d'un texte réglementaire ou dans le montage présentant des doutes sur l'approche juridique ou déontologique. Il vient compléter le correspondant TRACFIN en charge de la lutte anti-blanchiment.

Section 2 – Rappel sur la notion de dépositaire

Les dépositaires :

Le dépositaire assure la conservation des instruments financiers déposés par ses clients (Entreprise d'investissement, prestataire en service d'investissement, banque). Le dépositaire gère les OST (opération sur titre), centralisation des paiements des coupons, dividendes etc...

Il contrôle, dans le cas de la gestion collective (OPC), **les ratios réglementaires et statutaires à postériori**. Il signale tout dépassement au régulateur. Il est lui-même adhérent au dépositaire central.

Dépositaire central :

Un dépositaire central est un « super dépositaire » qui centralise la conservation globale des dépositaires, en rapport avec les émetteurs d'instruments financiers.

Il contrôle les « dépositaires ordinaires », notamment sur le nombre d'instruments en circulation.

Un dépositaire central qui a une double fonction

1. Il fait le lien entre les sociétés émettrices de titres financiers qui y déposent leurs titres, que ceux-ci soient admis ou négociés sur des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation ou non, et les intermédiaires financiers qui conservent ces titres pour le compte des investisseurs ou leur propre compte. C'est la fonction de dépositaire central stricto sensu.

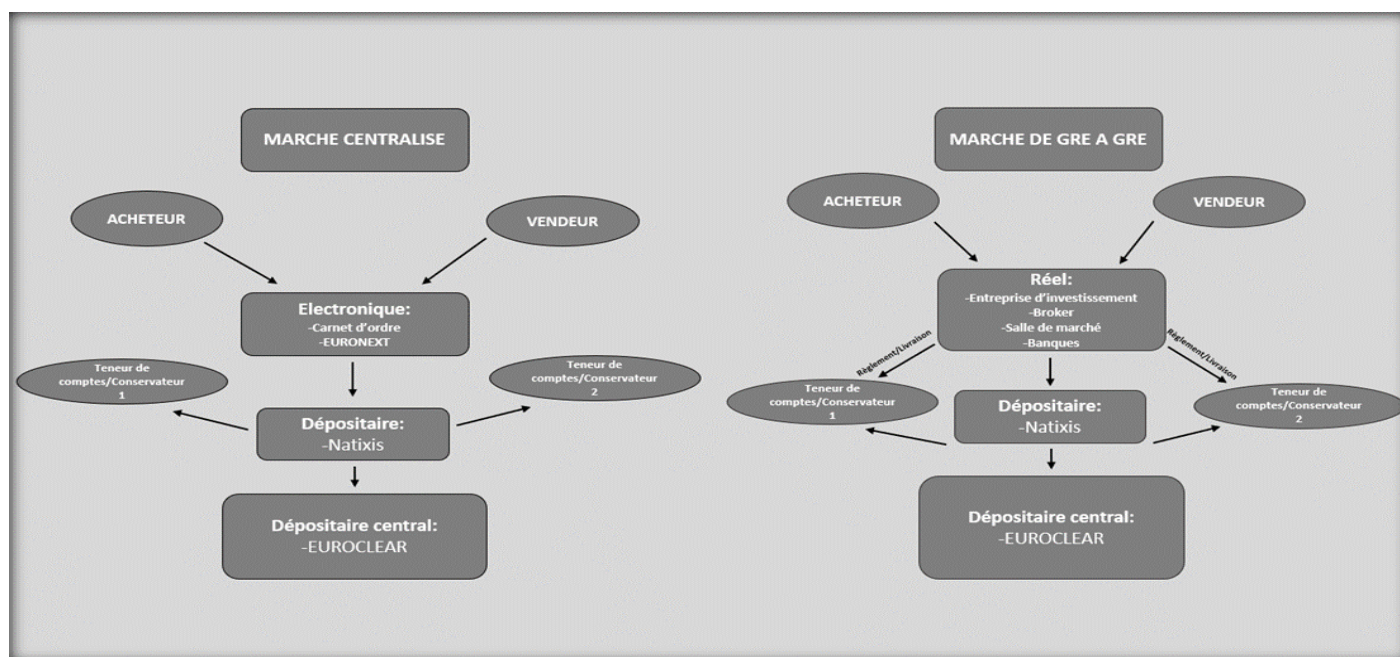
2. Il permet aux intermédiaires financiers de réaliser les opérations de livraison des titres financiers contre paiement à la suite des négociations ou des cessions réalisées sur ces titres. C'est la fonction de gestionnaire de système de règlement-livraison.

Euroclear France est le dépositaire central de titres financiers français. Créée en 1949 sous le nom de Sicovam SA, l'infrastructure a été rachetée en 2001 par le groupe Euroclear qui rassemble les dépositaires centraux anglais, belge, finlandais, hollandais et suédois, ainsi que le dépositaire central international, Euroclear Bank

Clearstream est un leader européen des services post-négociation. La filiale en propriété exclusive de Deutsche Börse assure que la trésorerie et les titres sont livrés rapidement et efficacement entre les parties à la transaction. Plus de 300.000 obligations domestiques et commerce international, les actions et les fonds d'investissement sont actuellement déposés auprès de Clearstream.

Teneur de comptes conservateur (TCC) :

Le teneur de comptes est l'établissement chargé de la tenue et de la bonne gestion de comptes des actifs financiers et des espèces, en opposition avec le dépositaire qui lui, est chargé de la conservation des titres. La plupart des Teneurs de comptes ont aussi la fonction de dépositaire.



Section 3 – Les valorisateurs

Filiales des dépositaires, les valorisateurs sont mandatés par les sociétés de gestion pour faire l'inventaire et les premiers travaux de valorisation des portefeuilles. Les méthodes de valorisation sont déterminées en début d'entrée en relation avec un nouveau fonds, afin de définir une permanence des méthodes.

Les valorisateurs sont donc force de proposition pour l'évaluation de la valeur liquidative d'un OPC.

Section 4 – Les commissaires aux comptes

Chaque OPCVM ou FIA dispose d'un CAC indépendant de la société de gestion. Il effectue des travaux de fin d'année pour attester de l'inventaire des fonds et des méthodes de valorisation employées.

Section 5 – L'autorité des marchés financiers

Les sociétés de gestion informent régulièrement l'AMF lors de modification dans la vie de la société. Par exemple lors de la modification d'actionnaires, de changement du siège social, mais aussi lors de la modification de moyen matériel affectant les travaux de la société, lors de recrutement etc...

Chapitre II – Les Organisme de Placement Collectif (OPC)

Section 1 – Définition – Organisation

Les OPC, sont des instruments financiers, valeurs mobilières, créés par des sociétés de gestion, qui mutualisent la collecte de fonds auprès des investisseurs, épargnants afin de constituer des portefeuilles diversifiés. Conformément, pour la plupart d'entre eux, à la directive Européenne 2009/65/CE (on parle de fonds UCITS), ce qui leur donne certaines obligations protectrices pour les souscripteurs.

Les autres fonds sont, normalement, conformes à la directive AIFM 2011/61/CE on parle de FIA (fonds d'investissement alternatifs). En dehors de ces deux formats, les précautions d'investissement sont indispensables car il n'y a pas de surveillance du régulateur.

Avantages des OPC :

- Mise de fonds diversifiée malgré une valorisation des avoirs qui peut être modeste.
- Capitalisation possible des fonds sans avoir à gérer des flux intermédiaires.
- Délégation à des professionnels.
- Accès possible à certain marché difficile en direct (obligation, marché chinois etc...).
- Transparence relativement importante.
- Neutralité fiscale.

Inconvénient des OPC :

- Frais de délégation.
- Souscription à court inconnu (or ETF).

Comptabilité d'un fonds :

Les OPC disposent d'une comptabilité qui leur est propre :

A l'**actif** figurent les instruments détenus par l'OPC. Cela peut être des valeurs mobilières comme des obligations en direct par exemple ou des actions, mais aussi d'autres OPC et liquidités (EUR, USD etc).

Au **passif** figurent les souscriptions et les prêts courts et long terme le cas échéant.

La valeur liquidative du fonds représente la valeur d'inventaire divisée par le nombre de parts détenues par les souscripteurs. La valeur liquidative est le plus souvent journalière mais elle peut être hebdomadaire ou encore mensuelle. Elle constitue la valeur de la part du fonds. Elle s'achète ou se vend toujours à cours inconnues, c'est-à-dire que le souscripteur passe un ordre sur la base de la dernière valeur liquidative connue (avant le cut-off) sans connaître la valeur liquidative exécutable. Dans le cas contraire il s'agirait d'un ABUS DE MARCHE interdit par la loi.

Les ratios à respecter par les OPC :

A – Les ratios règlementaires

Une OPC conforme à la directive européenne OPCVM 2009/65/CE (dit **UCITS**) devra respecter des critères de gestion légaux. Les principaux ratios règlementaires portent sur :

- Les actifs éligibles.
- Les opérations spécifiques.
- La dispersion du portefeuille.
- La dispersion par entité.
- L'emprise.
- L'influence notable.
- Les engagements.

Les FIA (fonds d'investissement alternatif, conforme à la directive AIFM 2011/63/CE) peuvent disposer de ratios règlementaires dérogatoires ce qui en fait sa particularité.

B – Les Ratios statutaires (ou conventionnels)

Ce sont les ratios qui sont mentionnés dans le prospectus du fonds et qui sont donc conventionnels. Le gérant s'engage à les respecter car ils ont contractuels. Ils peuvent porter sur :

- L'investissement mini et maximum par classe d'actifs.
- La répartition sectorielle et ou géographique.
- Le niveau des engagements etc...

La bonne compréhension du souscripteur est donc capitale à ce niveau car les ratios conventionnels définissent la personnalité du fonds et par conséquent ses risques particuliers.

Les contrôles quotidiens des ratios se font à deux niveaux :

- Un contrôle à priori est réalisé par la société de gestion,
- Un contrôle à posteriori est exercé par le dépositaire,

En cas de manquement, un dispositif réglementaire peut mener à la sanction par le régulateur (AMF).

Section 2 – Les différentes formes juridiques d’OPCVM

- **SICAV (société d’investissement à capital variable)**

D'un point de vue juridique, les SICAV ont une personnalité morale. **LA SICAV peut donc ester en justice par exemple engager une action contre un émetteur.**

De statuts similaire à celui des sociétés anonymes, le conseil d’administration désigne la société de gestion délégataire de la gestion des fonds. **Les souscripteurs sont des actionnaires qui bénéficient de droits de vote lors de l’assemblée générale annuelle.**

Par conséquent, une SICAV peut changer de société de gestion pour gérer ses fonds, contrairement à un FCP.

La création d’une SICAV est adaptée pour des familles fortunées soucieuses de disposer d’un pouvoir dans l’administration des fonds.

Certaines SICAV proposent différents **compartiments** qui seront gérés de manière différente. Par exemple, l'argent de l'un des compartiments sera investi dans des actions européennes risquées tandis que l'argent d'un autre compartiment sera investi en obligations réputées plus sûres. Ce système de compartiments évite la création de trop nombreuses sociétés et la lourdeur administrative qui l'accompagnerait. Certains compartiments peuvent être commercialisés en tant que tel, ce qui permet de limiter les charges administratives tout en développant des thématiques d’investissement.

- **FCP (Fonds commun d’investissement)**

Le FCP se distingue de la SICAV par son statut juridique. C’est une Indivision forcée de valeurs mobilières non dotée de la personnalité juridique et qui émet des parts sociales. Autrement dit un FCP est une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts. Chaque porteur de parts dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds, droit proportionnel au nombre de parts possédées.

Les FCP sont soumis à des réglementations différentes de celles des SICAV (capital minimum plus faible, pas d'obligation de publier ses résultats...).

Définition de l’AMF :

Le FCP (fonds commun de placement) est une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts. Le porteur de parts ne dispose d'aucun des droits conférés à un actionnaire, mais la société de gestion qui gère le fonds agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif.

La particularité des ETF (Exchange Traded Fund)

Qu'est-ce qu'un ETF ?

Un ETF (Exchange Traded Fund), également appelé tracker, est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier, à la hausse comme à la baisse. Les ETF sont des fonds d'investissement émis par des sociétés de gestion et agréés.

Ils ont pour particularité, contrairement aux autres fonds, d'être cotés en continu c'est-à-dire qu'ils peuvent être achetés ou vendus tout au long de la journée. Comme pour les actions, vous passez votre ordre de bourse auprès de votre intermédiaire financier et maîtrisez le prix de l'ordre. Comme pour les placements collectifs, la société de gestion et le dépositaire vérifient les achats et ventes des titres du fonds.

Les ETF sont des OPCVM (FCP ou SICAV) qui ont la particularité de disposer d'une cotation en continue contrairement aux autres OPC traditionnels qui font l'objet d'une valeur liquidative.

Pour rappel : La valeur liquidative est une évaluation périodique de la valeur d'actif divisé par le nombre de parts ou d'actions constituant le fonds collectif. Cette valeur peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle...

Doté d'un mode de **cotation en continu**, l'ETF a littéralement bouleversé la gestion collective en permettant aux investisseurs **d'élaborer une gestion tactique des souscriptions**. Comme pour une action cotée, l'ETF se négocie avec les règles habituelles des ordres de bourse permettant d'élaborer des stratégies de trading comparables aux autres actifs en direct.

Avantages majeurs des ETF :

- Possibilité de trading.
- Frais de gestion faible.
- Stratégie de « delta one » c'est-à-dire de réplique d'indice. C'est la raison pour laquelle les ETF sont surnommés « également « TRACKER ». Néanmoins dans ce cas l'utilisation de contrats à terme est moins chère.

Inconvénients majeurs des ETF :

- Ce sont des automates qui gèrent les portefeuilles, donc rarement des gestion actives.
- Plus cher que des contrats à terme lorsqu'il s'agit de répliquer un indice.
- Risque important de liquidité.

- Risque de dissolution intempestive.
- Transfère le choix de l'allocation d'actifs sur l'investisseur.

Section 3 – Classification AMF des OPCVM

La classification AMF des OPCVM est définie par l'instruction 2005-04 du 25 janvier 2005 prise en application des articles 413-22 à 413-40 du règlement général de l'AMF. L'AMF définit une classification des OPCVM à vocation générale, des OPCVM réservés à certains investisseurs et des OPCVM d'épargne salariale. Ce classement est représentatif du risque encouru par les porteurs, de l'exposition réelle de l'OPCVM à certains marchés.

Cette classification ne s'applique pas aux OPCVM de capital investissement, ni aux FCIMT.

Les OPCVM à vocation générale et ceux réservés à une certaine catégorie d'investisseurs peuvent être classés dans l'une des 11 classes suivantes :

• OPCVM « Actions françaises »

L'OPCVM doit être en permanence investi ou exposé à **hauteur de 60 % au moins sur le marché des actions françaises**. L'exposition au risque de change ou de marché étranger doit rester accessoire.

Le degré d'exposition minimum de l'OPCVM est mentionné dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus du fonds.

• OPCVM « Actions de pays de la zone euro »

L'OPCVM doit être en permanence investi ou exposé à hauteur de **60 % au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, dont éventuellement le marché français**.

L'exposition au risque de change ou des marchés autres que ceux de la zone euro doit rester accessoire.

Le degré d'exposition minimum de l'OPCVM est mentionné dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus du fonds.

• OPCVM « Actions des pays de la Communauté européenne »

L'OPCVM doit être en permanence investi ou exposé à hauteur de **60 % au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la Communauté européenne, dont éventuellement, les marchés de la zone euro**.

L'exposition au risque de change pour des devises autres que celles de la zone euro ou de la Communauté européenne doit rester accessoire. L'exposition aux risques de marché autres que ceux de la Communauté européenne doit rester accessoire.

Le degré d'exposition minimum de l'OPCVM est mentionné dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus du fonds.

- **OPCVM « Actions internationales »**

L'OPCVM doit être en permanence investi ou exposé à hauteur de **60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.**

Le degré d'exposition minimum de l'OPCVM est mentionné dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus du fonds.

- **OPCVM « Obligations et autres titres de créance libellés en euro »**

L'OPCVM doit être en permanence investi ou exposé sur un ou plusieurs marchés de taux de la zone euro. L'exposition au **risque action n'excède pas 10 % de l'actif net.**

L'exposition au risque de change ou de marchés autres que ceux de la zone euro doit rester accessoire.

Le degré d'exposition minimum de l'OPCVM est mentionné dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus du fonds.

- **OPCVM « Obligations et autres titres de créance internationaux »**

L'OPCVM doit être en permanence investi ou exposé sur les marchés de taux de pays non membres, ou éventuellement membres, de la zone euro.

L'exposition au risque action n'excède pas 10 % de l'actif net.

Le degré d'exposition minimum de l'OPCVM est mentionné dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus du fonds.

- **OPCVM « Monétaires court terme »**

Cette nouvelle classification a été créée à la suite des recommandations publiées par CESR en date du 19 mai 2010 sur la définition commune européenne des OPCVM monétaires.

Elle remplace la classification « monétaires euro » et « monétaires à vocation internationale » et impose des critères de **sensibilité au risque de taux** (MMP : Maturité Moyenne Pondérée) de maturité maximum des titres, de liquidité du portefeuille (DVMP : Durée de Vie Moyenne Pondérée), et de niveau de risque de crédit.

Les risques de liquidité et de crédit sont limités : **la DVMP du portefeuille doit être inférieure ou égale à 120 jours.**

Les titres éligibles au portefeuille des OPCVM « monétaires court terme » ont une durée de vie maximum inférieure ou égale à **397 jours**. Le risque de taux est limité : la MMP du portefeuille doit être inférieure ou égale à **60 jours**.

La valeur liquidative de l'OPCVM « monétaires court terme » est quotidienne, et permet les souscriptions et les rachats quotidiennement. Elle peut être constante ou variable.

- **OPCVM « monétaire »**

Cette nouvelle classification a été créée à la suite des recommandations publiées par CESR en date du 19 mai 2010 sur la définition commune européenne des OPCVM monétaires.

Elle remplace la classification « monétaires euro » et « monétaires à vocation internationale »

Les risques de liquidité et de crédit sont limités : la DVMP (Durée de Vie Moyenne Pondérée) du portefeuille doit être inférieure ou égale à 12 mois.

Les titres éligibles au portefeuille des OPCVM monétaires ont une durée de vie maximum inférieure ou égale à 2 ans

Le risque de taux est limité : **la MMP (Maturité Moyenne Pondérée) du portefeuille doit être inférieure ou égale à 6 mois.**

- **OPCVM « OPCVM de fonds alternatifs »**

Ces OPCVM sont investis à **plus de 10% en parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger, d'OPCVM contractuels où à règles d'investissement allégées, en parts ou actions d'OPCVM relevant de l'article L214-35 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 et en parts de FCIMT. Un avertissement spécifique à cette gestion est inséré.**

- **OPCVM « Fonds à formule »** **Des précisions sont apportées dans la partie produits structurés**

L'objectif de gestion de ces fonds est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, reposant sur des indicateurs de marchés financiers ou des instruments financiers, ainsi que de distribuer, le cas échéant, des revenus, déterminés de la même façon. Son objectif de gestion est garanti par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un État membre de l'OCDE.

La garantie peut être accordée à l'OPCVM ou à ses porteurs ou actionnaires. Un avertissement spécifique à cette gestion est inséré systématiquement.

La description détaillée de la formule utilisée est mentionnée dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus du fonds.

• OPCVM « Diversifiés »

Cette catégorie rassemble tous les OPCVM qui ne relèvent pas d'une autre catégorie. Il doit être fait mention, dans l'objectif de gestion, de la gestion mise en œuvre et notamment :

1. **Gestion totalement discrétionnaire ;**
2. Gestion de type profilée ;
3. Gestion monétaire dynamique.

Dans la mesure où le profil d'investissement ne correspond à aucune autre classification, ce point doit faire l'objet d'une justification dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus simplifié et de la note détaillée de l'OPCVM.

L'existence éventuelle d'un risque de change pour le résident français est mentionnée dans la rubrique « stratégie d'investissement » du prospectus de l'OPCVM.

Les instruments financiers utilisés selon la finalité du fonds :

- Actions :
- Obligations.
- Devises.
- Matières premières (à noter que certaines règles particulières encadrent ce type d'investissement)
- Contrats financiers divers : futures, options, swap, cds etc...

Quelques particularités :

• **Les fonds datés**

Les OPC datés correspondent à des fonds qui disposent d'une échéance liquidative. Le fonds constitué a pour objectif de porter des titres obligataires jusqu'à leurs échéances afin de fixer un taux actuariel, une marge, des coupons, permettant à l'investisseur d'avoir une approche temporelle.

Les fonds datés obligataires servent les investisseurs ne disposant pas des capitaux nécessaires à la conception d'un portefeuille en direct. Ils sont souvent dénommés avec une date, par exemple 2025 etc.

Conclusions sur les OPC

Les fonds permettent d'investir sur un marché quelquesoit les moyens financiers de l'épargnant. Éligibles au contrat d'assurance vie, et représentatifs d'unités de compte, ils permettent de diversifier les contrats d'assurance vie ou les portefeuilles titres.

Le choix des fonds (unité de compte) dans un contrat d'assurance vie est déterminant pour évaluer la qualité du contrat.

Section 4 – Les différents types de gestion des OPC

A – La gestion active

Ce type de gestion est caractérisée par la mobilisation active de ressources, le plus souvent humaines de la société de gestion en vue d'orienter la gestion des fonds dans le cadre d'une stratégie opportune, réfléchie, qui évolue en fonction de critères objectifs ou subjectifs.

C'est en quelque sorte le pilote dans un avion qui oriente le voyage.

La gestion active est particulièrement représentative en cas de gestion flexible qui consiste à allouer l'allocation d'actifs financiers de manière tactique ou stratégique.

La valeur ajoutée d'une gestion active est mesurée par l'ALPHA.

Qu'est-ce que l'alpha en finance ?

L'alpha est une mesure permettant de calculer la performance d'un portefeuille d'investissement par rapport à une valeur de référence, habituellement un indice boursier. En d'autres termes, c'est le degré avec lequel un investisseur a réussi à « devancer » le marché sur une période de temps. L'alpha peut être positif ou négatif, en fonction de sa proximité vis-à-vis du marché.

L'alpha n'est pas seulement utilisé comme une mesure du portefeuille par rapport au marché sous-jacent. En effet, il sert également à indiquer la performance d'un gestionnaire de fonds (qui met en œuvre les stratégies et gère les activités de trading) et sa capacité à apporter de la valeur.

Le calcul de base de l'alpha soustrait simplement le rendement total d'un investissement des rendements de la valeur de référence, sur la même période.

Cependant, il est courant d'utiliser le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM – capital assets pricing model en anglais), pour obtenir un aperçu plus détaillé de la performance d'un portefeuille.

La pertinence des choix de gestion de certains investisseurs professionnels comme Warren BUFFET ou même Georges SORROS, Ray DALIO, Jim SIMMONS, Ken GRIFFIN... Edouard CARMIGNAC, n'est plus à démontrer.

Néanmoins le débat sur l'intérêt de gestion active anime fortement le marché. Débats fortement orientés par des intérêts économiques bien évidemment...

B – La gestion passive

La gestion passive est une technique de gestion de portefeuille. Sa stratégie d'investissement trouve ses racines dans la recherche académique. Sa méthode résulte de l'observation des marchés. Elle est utilisée depuis le début des années 1970.

Les progrès informatiques des années 1950 ont permis aux économistes de recueillir, d'enregistrer et d'analyser les nombreuses données des marchés boursiers. En 1964, William Sharpe a développé le Modèle d'Évaluation des Actifs Financiers. Ce modèle constitue l'épine dorsale de la théorie moderne des prix des marchés financiers. En 1965, Paul Samuelson suggérait que la meilleure estimation de la valeur intrinsèque d'un titre est le prix fixé par le marché lui-même à chaque minute de la journée. Cette année-là, Eugene Fama établissait son hypothèse de l'efficience des marchés financiers, qui stipule que, puisque les marchés sont efficients, toute information nouvelle est précisément et immédiatement reflétée dans le prix de chaque titre. En 1968, Michael Jensen réalisait la première grande étude de performance en observant 115 fonds d'actions américaines sur la période allant de 1945 à 1964. Sa conclusion : aucun gérant de fonds n'a été capable de prévoir le prix des actions, suffisamment bien pour permettre au fonds de battre les marchés pour d'autres raisons que le pur hasard. Depuis, beaucoup d'autres études sont arrivées à la même conclusion. La gestion passive prend en considération ces résultats et les intègre à sa technique de gestion. De nombreuses institutions, ainsi que des grandes fortunes utilisent cette technique de gestion pour gérer leurs fonds.

La gestion passive est souvent associée à la gestion indicielle. La confusion entre ces deux techniques de gestion est grande. La gestion passive n'essaie pas de battre les marchés en sélectionnant les titres ou les fonds qui pourraient surperformer, elle ne change pas l'exposition aux marchés suivant l'évolution de ces derniers (que l'on appelle « market timing »). C'est une gestion sans prévision. La gestion passive utilise généralement des fonds passifs et est une alternative aux fonds indiciels (ou ETFs). une fois investi, le gérant passif attend que les marchés produisent les rendements attendus et reste investi même en cas de crise. Les frais de gestion de la gestion passive sont moins élevés que ceux d'une gestion dite active.

Discours de Robert OPHELE, président de l'AMF le 30 aout 2018 :

« On connaît l'essor spectaculaire de la gestion passive ; celui-ci est très documenté aux Etats-Unis et moins en Europe, sans doute parce que cette évolution est moins avancée en Europe qu'aux Etats-Unis, mais, comme souvent il nous faut être très attentifs aux évolutions aux Etats-Unis qui peuvent annoncer des évolutions similaires en Europe.

S'agissant des actions, il y a eu **un arbitrage massif et continu des fonds à gestion active vers les fonds à gestion passive aux Etats-Unis**. On a ainsi enregistré, selon Morningstar, environ 1,3 trillion de dollars de flux négatifs sur la gestion active et un montant à peu près équivalent de flux positifs sur la gestion passive au cours des 12 dernières années pour les actions américaines. Pour ces dernières, les flux auraient été négatifs de 180 milliards sur un an à fin juillet sur la gestion active, mais avec un flux positif de 170 milliards sur la gestion

passive. Cela porterait la part des actifs gérés par ces fonds passifs à **47 % du total des fonds US Equity gérés** par des fonds et environ **15 % du total de la capitalisation boursière des actions US**. Les chiffres sont moins spectaculaires pour les produits de taux ou les matières premières mais ils restent significatifs.

En Europe, l'essor est beaucoup plus lent avec, au sein de la gestion des actions européennes par des fonds, **30 % relevant d'une gestion passive représentant moins de 4 % de la capitalisation boursière**. Mais tout laisse à penser qu'une évolution similaire à celle observée aux Etats-Unis est désormais en cours en Europe : désinvestissements dans la gestion active et investissements dans la gestion passive. La progression rapide des ETF en Europe avec une valorisation qui est désormais de l'ordre de 650 milliards d'euros, dont 70 % correspondent à des ETF sur actions, en est une manifestation. **On peut également penser que l'interdiction des rétrocessions introduite par MIFID2 dans la gestion sous mandat alimentera cette évolution.**

Les facteurs expliquant la croissance de la gestion passive sont bien connus. Au-delà des avantages propres à la cotation et à la négociation en bourse des ETF, ce sont les performances souvent décevantes de la gestion active, nette des frais, qui renforcent l'attractivité de la gestion passive. Plus précisément, d'après les calculs de S&P (SPIVA Scorecard utilisant notamment les données de Lipper-Reuters), 63 % des fonds benchmarkés sur le S&P 500 US ont eu, en 2017, une performance nette de frais inférieure à leur indice de référence (cette proportion passant à 84 % sur 5 ans). Les résultats sont moins défavorables en Europe, mais restent décevants pour la gestion active : 47 % font moins bien que le S&P 350 sur un an (73 % sur cinq ans). Ces performances relatives sont naturellement une incitation à recourir aux ETF ou à des fonds indexés à faibles frais.

Le développement de la gestion passive semble, cependant, n'avoir eu jusqu'ici que des **incidences limitées sur le fonctionnement du marché**. A l'évidence, cela a renforcé la corrélation observée entre le cours des titres composant un indice et cet indice et l'essor des ETF a **probablement contribué à accroître la volatilité intra-journalière mais, compte tenu des emprises réduites, on ne peut considérer que la gestion passive ait détérioré le mécanisme de formation des prix sur les valeurs individuelles**. La détermination du niveau minimal de gestion active qui assure une formation pertinente des prix est complexe, un papier relativement ancien de Bhattacharya et Galpin (2005) avait mis en évidence un niveau de 11 % des transactions pour le marché actions américains pour le " stock picking " qui n'est cependant qu'un sous-ensemble de la gestion active : je ne suis pas certain qu'on en soit très loin sur certains segments.

J'observe également un mécanisme pervers qui peut s'enclencher entre une réduction de la recherche sur les émetteurs et le développement de la gestion passive, mécanisme qui peut être alimenté par d'autres facteurs – je pense notamment aux effets de MIFID2 sur la recherche. A l'inverse, de façon plus positive, le développement de la gestion passive conduit certains asset managers à accorder une importance plus forte aux questions de gouvernance des sociétés faisant partie de l'indice retenu (puisque je vais conserver les titres tant qu'ils seront dans l'indice, autant que la société soit bien gérée).

Le développement de la gestion passive pose, par ailleurs, de **nouvelles questions**. **Par exemple, qui est le gérant effectif : le gestionnaire du fonds ou le fournisseur d'indices ?** Au niveau de l'industrie de la gestion d'actifs, cet essor se traduit inexorablement par une réduction du nombre des gérants et des analystes ainsi que par une concentration des actifs sur les très grands acteurs de taille mondiale, seuls à même de proposer des produits indexés à très faibles commissions. Cela ne signifie pas, au contraire la disparition des **sociétés entrepreneuriales** ou des gestionnaires de niches **spécialistes de l'alpha**, mais cela pose à l'évidence une question presque existentielle pour les gestionnaires de taille moyenne.

Par ailleurs, **la frontière entre la gestion active et la gestion passive, au-delà de la déclaration des gérants, reste incertaine**. La montée en puissance de la gestion passive a ainsi suscité un débat nourri sur la légitimité des frais prélevés dans le cadre de la gestion active et ce d'autant plus que certains fonds qui s'affichent comme étant actifs pourraient ne pas l'être et prélèveraient ainsi des commissions indues. Dans le même temps, la réglementation est devenue plus exigeante sur la transparence des frais et l'AMF, comme d'autres superviseurs, porte une attention particulière à la problématique des frais.

C'est dans ce contexte que Better Finance alerte depuis 2014 les autorités de supervision sur le cas de fonds " pseudo-actifs " qui justifieraient auprès de leurs investisseurs de commissions élevées en raison du caractère actif de leur gestion alors même que cette gestion serait purement passive. En début d'année, suite aux interventions de la Financial Conduct Authority (FCA), 64 fonds " pseudo-actifs ", des " closet tracker funds ", ont d'ailleurs décidé d'indemniser leurs investisseurs au titre de commissions illégitimes – 34 millions £ ont ainsi été reversés.

Par rapport au superviseur britannique, l'approche des autres superviseurs européens peut apparaître bien frileuse. Ce n'est pas le cas pour l'AMF, elle est simplement moins visible. L'AMF a publié, début juillet, une contribution à ce débat ; je la mentionne d'autant plus volontiers ici que Serge Darolles nous a été d'une aide précieuse dans cette réflexion.

Les conclusions de notre étude sont assez prudentes ; aucune méthode statistique ou économétrique ne permet de détecter de façon certaine le caractère passif d'un fonds qui se déclare comme pratiquant la gestion active ; quel indicateur retenir ? avec quelle fréquence et sur quelle durée d'observation ? La méthode souvent pratiquée de l'" active share " est séduisante mais ne peut être appliquée qu'à un périmètre réduit de fonds lorsque l'étude est menée sur des fonds européens. Il n'existe en effet en Europe aucune obligation réglementaire de transparence vis-à-vis du marché quant à la composition du portefeuille des fonds. En fait, nous pensons que le superviseur doit d'abord identifier via une batterie de méthodes des fonds potentiellement pseudo-actifs, puis vérifier par un dialogue avec leurs gestionnaires et des contrôles sur place le mode effectif de gestion. Dans cette démarche, le souci est celui de la bonne information de l'investisseur : il faut vendre un fonds pour ce qu'il est et le niveau des frais relève de la liberté contractuelle mais cela doit se faire en toute transparence et dans l'intérêt du client. Nous sommes déterminés à poursuivre notre action dans ce domaine.

La bonne information des investisseurs nécessite également que, comme l'exige clairement la réglementation européenne, lorsque le fonds a une politique d'investissement qui se réfère à "une valeur de référence" – un benchmark –, la performance passée du fonds figurant dans le DICI soit accompagnée de la performance passée de cette valeur de référence. Cela vaut naturellement pour les fonds indiciels et permet d'illustrer la tracking error, mais cela vaut également pour les fonds en gestion active. Cette exigence est respectée en France, j'observe que ce n'est pas systématiquement le cas dans d'autres pays européens pour des fonds qui bénéficient cependant du passeport ».

C – La gestion alternative

La gestion alternative est un mode de [gestion de portefeuille](#) appliqué par certains fonds d'investissement dits « fonds spéculatifs », « fonds alternatifs », « fonds d'arbitrage », « fonds de couverture », ou *hedge funds*.

Habituellement, cette dénomination conserve des fonds qui ont pour objectif de produire de la performance décorrélée des marchés principaux. Cette technique permet de désolidariser la performance aux tendances de marché habituelle et par conséquent de mieux diversifier son patrimoine global.

Ce type de gestion est souvent demandée par une clientèle institutionnelle.

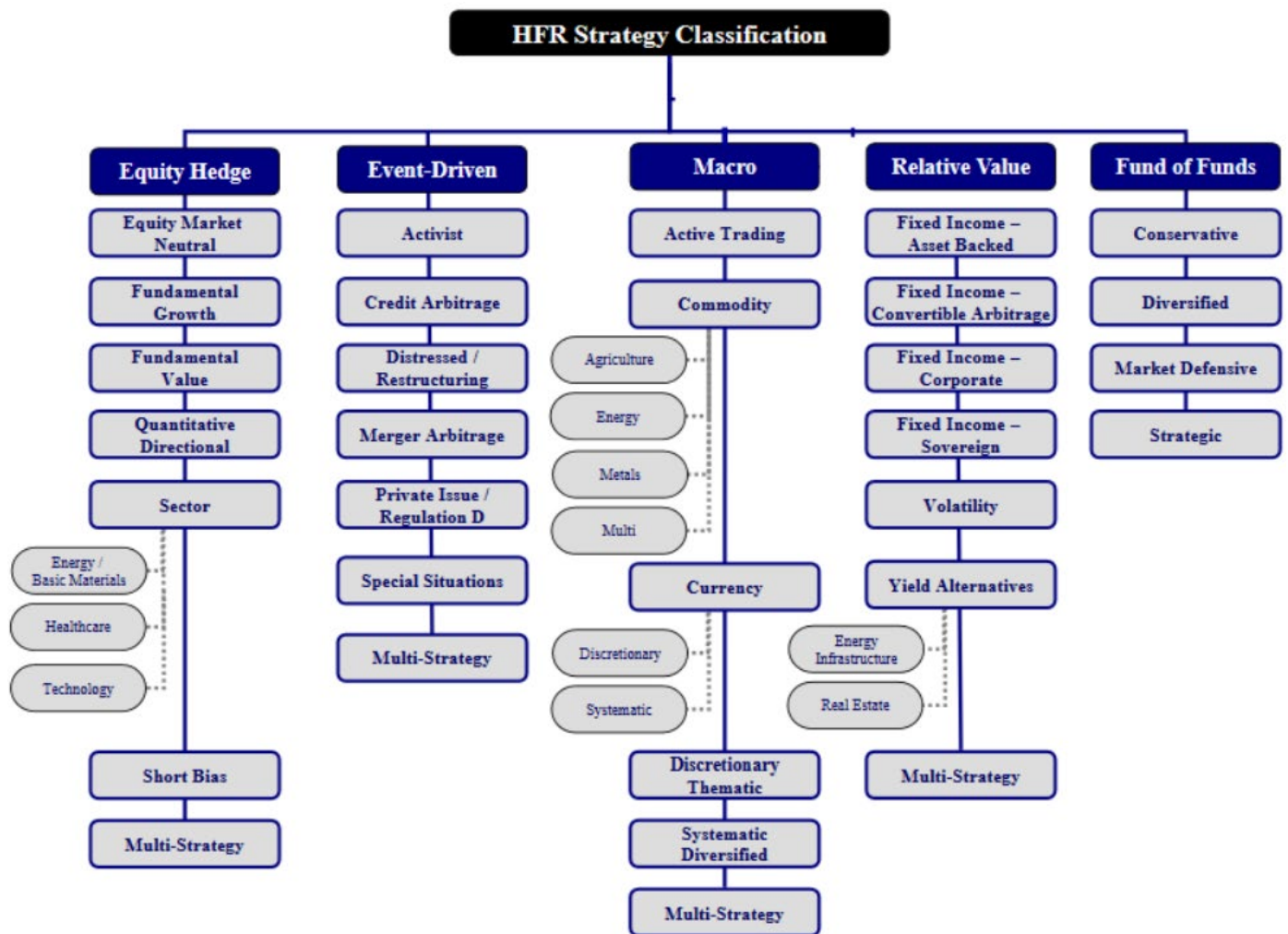
L'investissement minimal va de quelques dizaines d'euros parfois, à plusieurs centaines de milliers plus souvent, suivant les fonds. De plus, n'étant par essence pas aussi réglementés que les fonds de placement classiques, ils ne peuvent être distribués au grand public et sont réservés à la catégorie des investisseurs institutionnels ou aux grandes fortunes.

La définition d'un *hedge fund* reste confuse puisque chaque source possède ses propres critères (SEC, FSA, *Dodd-Frank Act*). Cependant, pour les différencier des OPCVM, les *hedge funds* font appel à l'emprunt pour composer leurs portefeuilles, ce qui les contraint donc à dépasser des seuils de rentabilité minimale.

D'un point de vue juridique, la gestion alternative vise toute gestion qui n'est pas dédiée à l'investissement en actions ou obligations cotées ouverte au public. En effet depuis la directive AIFM, la gestion alternative comprend les *hedge funds*, mais aussi les fonds immobiliers, de dette ou de private equity.

Les techniques utilisées par les fonds alternatifs peuvent être particulièrement complexes lorsqu'elles utilisent des instruments financiers complexes.

Voici un tableau récapitulatif des différentes stratégies classées selon Hedge Fund Research (*HFR*).



Les fonds thématiques :

Ces fonds qu'il soient gérés de manières actives ou passives sont caractérisés par une thématique d'investissement centrale permettant de personnaliser l'univers d'investissement.

Pourquoi investir dans des fonds thématiques ?

L'investissement thématique vise à identifier des sociétés susceptibles de surperformer à terme grâce à leur focalisation sur les forces structurelles qui transforment notre monde les « mégatendances ».

Un potentiel de rentabilité à long terme selon PICTET AM.

« Adopter une approche thématique peut dynamiser un portefeuille d'investissement. Selon le cabinet de conseil McKinsey¹, les investisseurs recherchant des opportunités dans les pans de l'économie voués à profiter d'investissements conséquents pourraient enregistrer des rendements supérieurs à la moyenne du marché. "Pictet Asset Management (Pictet AM) analyse les mégatendances telles que l'évolution démographique, l'innovation technologique et le développement durable pour déterminer où ces opportunités sont susceptibles de se

présenter", explique Bruno Hellemans, responsable des ventes au sein de Pictet AM. "Nos fonds se concentrent sur des thèmes situés à la croisée de plusieurs mégatendances, comme la robotique, le numérique et la sécurité. Identifier ces forces structurelles qui transforment le monde nous aide à détecter les sociétés appelées à surperformer. Dans une période caractérisée par des taux d'intérêt bas et des valorisations élevées sur les marchés actions, les investisseurs recherchent de nouvelles solutions pour maximiser leurs rendements. Et l'investissement thématique en est une." Il convient toutefois de souligner que ce type d'investissement repose sur des tendances de long terme. Une approche de long terme – sept ans au minimum – s'impose donc lorsqu'on envisage un investissement dans des fonds thématiques. Enfin, la performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs. »

Il est à différencier des labels comme ESG, ou ISR qui constitue une philosophie d'investissement :

Critères ESG selon l'AMF :

Les critères ESG (pour Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) permettent d'évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques (entreprises, collectivités, etc.). Ces critères peuvent par exemple être :

- les émissions de CO₂, la consommation d'électricité, le recyclage des déchets pour le pilier E,
- la qualité du dialogue social, l'emploi des personnes handicapées, la formation des salariés pour le pilier S,
- la transparence de la rémunération des dirigeants, la lutte contre la corruption, la féminisation des conseils d'administration pour le pilier G.

Critères ISR (selon le ministère e l'économie et des finances) :

Qu'est-ce que l'Investissement Socialement Responsable ?

Le terme d'Investissement Socialement Responsable (ISR), adapté d'un concept anglo-saxon, rassemble toutes les démarches qui consistent à intégrer des critères extra-financiers c'est à dire concernant l'environnement, les questions sociales, éthiques et la gouvernance dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles.

L'ISR peut prendre 3 formes principales :

- **Les fonds socialement responsables ou de développement durable** : ils intègrent des critères sociaux et environnementaux d'évaluation d'une entreprise cotée qui sont croisés avec des critères financiers pour sélectionner dans un portefeuille les entreprises les plus performantes d'un point de vue développement durable.
- **Les fonds d'exclusion** (également dénommés "placements éthiques") : plus répandus dans les pays anglo-saxons, ils excluent, pour des raisons morales ou religieuses,

certaines secteurs comme l'armement, le jeu, le tabac...voire des activités considérées par leurs détenteurs comme dangereuses pour l'environnement : OGM, nucléaire.

- **L'engagement actionnarial ou activisme actionnarial** : il consiste, pour les investisseurs, à exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale plus forte, soit en les interpellant directement, soit par l'exercice des droits de vote en assemblées générales. Il suppose, ce qui est plus fréquent aux Etats-Unis qu'en Europe que des résolutions environnementales ou sociales figurent à l'ordre du jour des assemblées générales ; cela peut se produire si les actionnaires ont eu la possibilité d'en déposer, ou si l'entreprise le propose à l'approbation ce qui est encore rarissime. De telles résolutions peuvent par exemple viser à obliger l'entreprise à adopter une politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ou prohiber l'installation dans un pays litigieux comme la Birmanie.

Ces différentes approches sont parfois improprement qualifiées de **placements éthiques**, une catégorie de placements qui, outre les fonds d'exclusion comprend aussi d'autres types de produits financiers : les **fonds de partage et les produits financiers solidaires**. Les premiers consistent à rétrocéder une part des bénéfices générés par le fonds à des associations caritatives ou des ONG, les seconds sont des produits d'épargne destinés à financer des projets d'économie solidaire.

ETF et stratégie à levier

Certains ETF disposent de stratégies axées sur des effets de leviers à la hausse ou la baisse qui font d'eux de véritables produits structurés, ou du moins produits dérivés. Dans le cas de leviers on parlera de LETF (leverage ETF).

Exemple du BX4 : <https://www.lyxoretf.fr/fr/instit/produits/etf-actions/lyxor-cac-40-daily-2x-inverse-ucits-etf-acc/fr0010411884/eur>

Ce fonds a pour vocation à donner un effet de levier sur l'inverse de la performance du CAC. En l'espèce le fonds à raison de deux fois l'inverse du CAC 40. C'est-à-dire que lorsque le CAC 40 baisse de 1%, le BX4 réalise une performance de 2%.

Plus précisément :

Le Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF – Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence CAC 40 Double Short Gross Return. L'indice CAC 40 Double Short Gross Return offre une exposition inverse, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l'évolution de l'indice CAC40 Gross Total Return, avec un effet de levier x2. Ainsi, en cas de baisse sur un jour de bourse de l'indice CAC40 Gross Total Return, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de hausse de l'indice CAC40 Gross Total Return sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse et les porteurs ne bénéficieront pas de la hausse de l'indice CAC40 Gross Total Return. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Chapitre III – Les F.C.P.R

Les FCPR (Fonds commun de placement à risques) prennent plusieurs formes :

Tableau de synthèse :

LIBELLE	Part de titres non cotés mini	Vocation du non coté
FCPR	50%	Risque
FCPI	70 %	Innovation
FIP	70 %	Proximité

Les FCPI et les FIP sont deux catégories spécifiques de FCPR. Ces fonds sont soumis à l'agrément de l'AMF et doivent être proposés par des sociétés de gestion également agréées par l'AMF.

Le capital investissement peut s'avérer **très risqué**. En contrepartie de cette prise de risque, vous pouvez potentiellement obtenir des performances avantageuses et bénéficier de [réductions fiscales](#).

Les différents types de capital investissement :

Le capital risque : pour financer la création de l'entreprise (notamment les sociétés innovantes) ou les premiers développements d'une entreprise récente (moins de 5 ans). **Le capital développement** : pour soutenir et accélérer la croissance de l'entreprise. **Le capital transmission ou leveraged by out (LBO)** : pour financer l'acquisition de l'entreprise avec effet de levier. Cette acquisition se fait par le biais d'un emprunt via la constitution d'une société holding de reprise. **Le capital retournement** : pour financer l'acquisition d'une entreprise en difficulté afin de lui fournir les ressources nécessaires pour mettre en place un plan de redressement.



Investir dans les FCPR ?

Dans un [compte-titres](#), un [PEA et un PEA PME-ETI](#) via des unités de compte dans un [contrat d'assurance-vie ou de capitalisation](#).

Le règlement d'un fonds de capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription ayant une durée déterminée. En dehors de ces périodes, ce n'est pas possible.

Il est impossible de racheter vos parts de FCPR pendant la durée de vie du fonds (qui peut aller jusqu'à 10 ans, voire plus), même au-delà du délai « fiscal » de 5 ans (durée minimale prévue pour bénéficier des avantages fiscaux). Vous devez donc attendre la dissolution du fonds, qui a lieu après une phase de « désinvestissement » (revente des actions des sociétés) qui peut prendre plusieurs années.



Les bonnes pratiques avant d'investir

- Assurez-vous que cet investissement correspond aux objectifs (pas uniquement fiscal) et à l'aversion au risque.
- Lisez attentivement le DICI (document d'information clé pour l'investisseur).
- Comparez.

Le capital investissement sous forme de holding

Le placement en capital investissement peut également se faire sous forme de holding, qui va investir son portefeuille en titres de PME non cotées. Si la holding permet de bénéficier des mêmes avantages fiscaux, les risques sont encore plus élevés que pour un investissement via un FCPR. En cas d'offre au public, un prospectus visé par l'AMF doit obligatoirement être remis aux investisseurs.

Le capital investissement, un placement risqué...

Risque de perte en capital

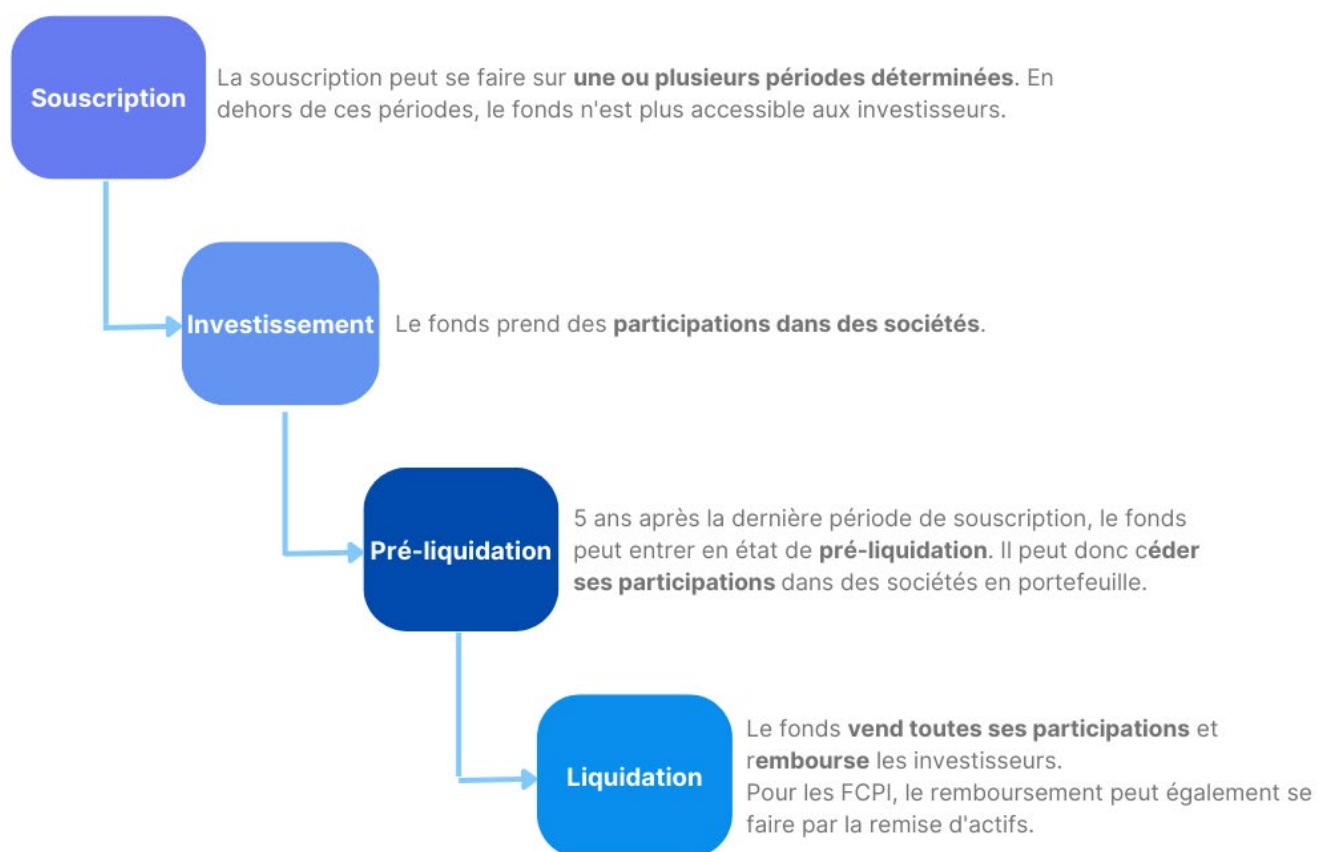
En investissant dans des FCPR, vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. En effet, les perspectives de développement des sociétés dans lesquelles le fonds investit sont incertaines.

Risque d'illiquidité

Les fonds de capital investissement investissent dans des titres de sociétés non cotées non liquides. N'étant pas négociables sur un marché secondaire organisé leur cession nécessite plusieurs mois.

Risque lié à la valorisation des titres en portefeuille

La valorisation des titres non cotés est basée sur la valeur actuelle de ces titres. Ainsi, cette valorisation reste une estimation.



Section 1 – FCPR



Attention, pour les modalités fiscales se reporter au cours de fiscalité. Pour les obligations déclaratives il convient de rester vigilant

Exercice

Les FCPR investissent :

- a- Essentiellement dans des sociétés non cotées.
- b- Sont peu liquides.
- c- Bénéficient d'avantages fiscaux.

Section 2 – FCPI

Les Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI), définis à l'article L.214-30 du Code monétaire et financier, appartiennent à la catégorie des Fonds Communs de Placement à Risques (FCPR). Ces fonds sont destinés à investir dans le capital de PME en vue de réaliser une plus-value à terme. La gestion de ces fonds est confiée à une **société de gestion agréée** qui sera en charge de prendre les décisions concernant les investissements.

Composition

Les FCPI sont éligibles à la réduction IR sous réserve du respect de quotes-parts d'investissements particuliers de leur actif.

Depuis le 1er janvier 2016 et pour être éligible à la réduction IR, le FCPI doit répondre à certaines conditions quant à la composition de son actif (qui doit être constitué à *minima* de 70 % de titres de PME).

Principe et titres éligibles

Le quota de 70 % doit être constitué de **titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant**. Les titres doivent, comme pour les FCPR, remplir plusieurs conditions :

- Ne pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger sauf les sociétés dont les titres sont négociés sur Euronext,
- Être émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les sociétés doivent principalement remplir certaines conditions :

- Être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France,
- Répondre à la définition européenne des petites et moyennes entreprises (PME), c'est à dire qui emploient moins de 250 personnes avec un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros (soit le total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros),
- Remplir au moins une des 3 conditions suivantes :
 - N'exercer son activité sur aucun marché,
 - Exercer son activité depuis moins de 10 ans après sa première vente. L'existence d'une première vente commerciale est caractérisée par le dépassement d'un seuil de chiffre d'affaires fixé à 250 000 €. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui constaté à la clôture de l'exercice de la société.
 - "Avoir un besoin d'investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes" CMF, art L.214-30, I, d.
- Compter au moins 2 salariés,

- Être innovante, c'est à dire :
 - Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, *"représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription."*
 - *"être capable de démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret." Au 1er janvier 2016, l'organisme désigné est Bpifrance.*
 - L'appréciation du caractère innovant est effectuée lors du premier investissement du FCPI.
- Le capital de la société ne doit être détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale.

Les sociétés éligibles à la réduction d'impôt ne doivent pas avoir reçu, au total, plus de 15 millions d'euros :

- De souscriptions,
- Des *"aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments"*.

Modalités de souscription

- **Période d'investissement**

La souscription de ce type de fonds ne peut pas s'effectuer à tout moment. C'est le **règlement** qui va fixer les périodes de souscription.

- **Durée de l'investissement**

La durée d'investissement de ces fonds est limitée. Le plus souvent la durée **est fixée à 8 ans** avec la possibilité de proroger deux fois pour une période d'un an. Les sommes investies doivent être restituées aux porteurs de parts au plus tard à la fin de la durée de vie fixée dans le règlement.

Seules les souscriptions de nouvelles parts peuvent bénéficier de la réduction d'impôt, l'acquisition de parts existantes n'ouvrent pas droit à la réduction.

Engagement de conservation

Le souscripteur doit s'engager à conserver ses parts pendant 5 ans au moins (de date à date), à compter de la souscription.

Remarque :

La période de blocage **ne peut excéder 10 ans**. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans un délai d'un an.

Lorsque le bulletin de souscription est signé, le souscripteur s'engage à conserver ses parts et de réinvestir les produits distribués durant cette période d'indisponibilité.

- **Nature de la souscription**

La souscription peut s'effectuer en numéraire ou en titres en nature (cotés ou non) évalués dans les conditions fixées par le règlement du fonds. **La souscription des parts peut être libérée en totalité ou en partie le jour de la souscription.**

- **Modalités de rachat et de remboursement**

Le règlement fixe les conditions et les modalités de rachat ou de remboursement, avant la fin de la durée fixe éventuellement, soit en numéraire, soit en en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation.

- **Sortie**

Il peut s'avérer difficile de céder les parts de FCPI, même si ces dernières sont librement négociables. En effet, seules les nouvelles souscriptions permettent d'obtenir des réductions d'impôt, par conséquent, trouver un nouveau porteur de parts peut s'avérer être complexe. **(Risque de liquidité).**

- **Le règlement du FCPI**

Comme tout fonds commun de placement, le FCPI doit établir un règlement. Ce règlement doit préciser la durée du fonds, le montant minimum de l'actif initial, les modalités de distribution des avoirs, les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de la gestion, les règles observées par la société de gestion etc.

- **L'information du FCPI**

Le prospectus complet du fonds (y compris le règlement) doit être mis à disposition du souscripteur. Il permet de fournir des informations précises sur la gestion, la mise en œuvre, les modalités de fonctionnement du fonds, les risques liés à l'investissement et enfin, de permettre la comparaison entre différents FCPI. Le porteur des parts est prévenu, grâce à la notice d'information, de l'ensemble des frais imputables (frais récurrents de gestion et de fonctionnement, les frais de constitution du fonds, etc.). Le montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, supportés par le porteur de parts doit lui être communiqué chaque année, dans des conditions définies par décret. Le décret a vocation à encadrer les frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et à la gestion de fonds éligibles aux réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF.

À noter : Pour les souscriptions de parts dont l'agrément de constitution a été délivré à compter du 1er janvier 2018, le montant des frais et commissions directs ou indirects imputés au titre d'un même versement est soumis à un plafond fixé par arrêté (idem FCPR).

De plus, des documents réguliers (composition de l'actif net, rapport annuel) établis par la société de gestion sont tenus à la disposition des investisseurs. Ils fournissent aux porteurs de parts des éléments d'ordre comptable. Les FCPI doivent adresser chaque année à l'AMF, avant le 30 avril de l'année suivante, un état récapitulatif, arrêté au 31 décembre de l'année, des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. La commercialisation des FCPI par les conseillers en investissements doit répondre aux règles de bonne conduite applicables à ces intermédiaires dans le cadre de leur activité de conseil.

Régime fiscal – PV, IR, Exonération IFI



Attention, pour les modalités fiscales se reporter au cours de fiscalité
Pour les obligations déclaratives il convient de rester vigilant

Section 3 – FIP (Synthèse)

Les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) sont des fonds communs de placement à risque, investissant dans des petites et moyennes entreprises régionales en développement, non cotées et réparties sur trois régions limitrophes. Il faut savoir que 10 % de l'actif d'un FIP doivent être consacrés à des PME de moins de 5 ans.

Pour bénéficier de l'appellation FIP, les fonds d'investissement doivent être composés d'au moins 70 % de titres de PME régionales non cotées, dont 40 % à l'occasion d'une augmentation de capital et au moins 40 % de jeunes entreprises de moins de 8 ans. Le reste de la composition du portefeuille comprend des valeurs librement choisies par le gestionnaire du fonds (actions, obligations, Sicav, FCP,...). Ensuite, pour qu'une entreprise soit éligible au sein d'un FIP, elle doit respecter les critères suivants :

- PME au sens de l'UE (<250 salariés et CA< 50 M€ ou total bilan < 43 M€),
- Non cotée (sauf Enternext),
- Le siège doit se situer dans un état de l'UE ou EEE (avec conditions),
- Soumise IS ou équivalent,
- Souscription max 15 millions d'Euros ou d'aides composant un financement,
- Ne pas avoir procédé au cours de l'année de remboursement d'apports,
- Ne pas être constituée de façon prépondérante de métaux précieux, œuvres d'art, chevaux de course...

Quelques particularités :

FIP Corse

Créé par la loi de finances pour 2007, le FIP Corse est un fonds dont l'actif est constitué d'au moins 70% de titres de PME exerçant leur activité exclusivement en Corse.

La réduction d'impôt est de 30% depuis, il entre également dans le plafond des niches fiscales.

FIP Outre-Mer

Ce fonds est investi à hauteur d'au moins 70% en titres de PME exerçant leur activité dans les DOM-COM. Créé en 2011, le dispositif « Outre-Mer » a tout d'abord été réservé aux contribuables domiciliés fiscalement dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte) et les COM (St Barthélemy, St Martin, St Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna) avec une réduction d'impôt équivalente à 42% des versements.

Depuis le 1er janvier 2017, l'investissement dans un FIP Outre-Mer donne les mêmes avantages à tous (résidents de la Métropole ou d'un territoire français d'outre-mer) avec un taux de réduction de 38% (identique au FIP Corse) puis de 25 % jusqu'au 31 décembre 2023. Ce dispositif fiscal s'est considérablement réduit en 2024. La réduction d'impôt est de 30% depuis, il entre également dans le plafond des niches fiscales.

Chapitre IV – Les OPCI

Section 1 – Qu'est-ce qu'un OPCI ?

Le cadre juridique des OPCI est inspiré de celui des OPCVM. Les OPCI pourront soit être des fonds de placement immobilier (**FPI**) soit des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (**SPPICAV**). Les premiers se verront appliquer la fiscalité foncière tandis que les secondes seront soumises à la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. Si les OPCI investissent majoritairement dans des actifs immobiliers, l'objectif est néanmoins de leur conférer une liquidité importante de par un ratio de liquidités de 10 % au minimum, alors que les SCPI doivent être investies au moins à 95 % en actifs immobiliers. Quelle que soit la forme choisie, les échanges de parts ou d'actions ne seraient plus soumis aux droits d'enregistrement de 5 %, actuellement appliqués lors de la vente ou de l'achat de parts de SCPI.

Un OPCI est un placement collectif non coté en bourse. Créé et géré par une société de gestion, il réunit l'épargne d'un grand nombre d'investisseurs pour le placer dans l'immobilier locatif.

A la différence d'une SCPI qui est entièrement composée d'actifs immobiliers, un OPCI est à la fois composé d'actifs immobiliers et d'actifs financiers. Il comprend **60 % minimum d'actifs immobiliers** (immeubles, parts ou actions de sociétés immobilières), **5 % minimum de liquidités**, le reste étant investi dans des actifs financiers (actions, obligations, etc.).

L'objet des OPCI est l'investissement immobilier locatif, réalisé directement ou indirectement, et toutes les opérations se rattachant à la location et à terme à la revente des actifs immobiliers. En aucun cas l'activité de marchand de biens ne peut être exercée.

La loi dite "MACRON" a modifié et étendu l'objet social de l'OPCI. Il lui est désormais possible d'acquérir **"des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers"**.

L'acquisition de meubles par l'OPCI :

- doit être réalisée à titre accessoire ;
- peut intervenir, directement ou indirectement, par le biais de l'investissement de l'OPCI dans une entité détentrice des meubles ;
- doit faire l'objet d'une location, ces meubles ne pouvant être acquis exclusivement en vue de leur revente ;
- n'ouvre pas la possibilité pour le gestionnaire de l'OPCI d'exploiter l'immeuble, cette activité devant être dévolue à un professionnel.

Section 2 – Composition de l'actif

Au moins à 60 % composé d'actifs immobiliers, dont 51 % pour les SPPICAV (Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable), doit être composé par des actifs immobiliers physiques (immobilier en direct), et par des parts de sociétés de personnes de location immobilière non cotées.

L'OPCI doit détenir au moins 5 immeubles construits différents, loués ou offerts à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers.

A hauteur de 10 % de liquidités.

Les OPCIs peuvent aussi comporter à leur actif des instruments financiers qui doivent :

- Demeurer liquides,
- Et offrir une grande sécurité tel des dépôts à terme, des bons du trésor, des titres négociables, des obligations ou encore des parts ou actions d'OPCI.

Des règles de dispersion et de plafonnement des risques ont été prévues, notamment une limitation à 5 % des parts d'OPCI ou d'instruments financiers émis par un tel organisme dans l'actif de l'OPCI.

L'actif de l'OPCI ne peut en principe pas être investi à plus de 10 % dans une même catégorie d'instruments financiers. La part de l'actif de l'OPCI investi en dépôts à terme auprès d'un même établissement de crédit est également limitée en principe à 10 % de l'actif. Les règles de dispersion, de plafonnement des risques et les différents quotas devront être respectés dans les 3 ans de l'agrément de l'OPCI.

Emprunts

L'OPCI peut contracter des emprunts **jusqu'à 40 %** de la valeur de ses actifs immobiliers physiques et parts de sociétés de personnes de location immobilière non cotées détenus en direct.

Il peut également consentir des garanties sur des actifs dans le cadre de son activité.

Capital

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction faite des sommes distribuables.

Section 3 – Distribution

Les sommes distribuables par une **SPPICAV** sont constituées du résultat d'exploitation de la société, et des plus-values réalisées sur les actifs immobiliers physiques, et les parts de sociétés de personnes location immobilière non cotées.

La société doit distribuer **au moins 85 % de son résultat d'exploitation**, après abattement sur le résultat de 1,50 % de la valeur d'acquisition des immeubles acquis ou construits en vue de la location à l'actif de la société.

Le taux minimum de distribution des **plus-values réalisées sur les actifs immobiliers physiques et les parts de société de location immobilière non cotées est lui de 50 %** La société doit distribuer l'intégralité des produits distribués par certaines sociétés de capitaux non cotées, dont l'activité est la location immobilière.

Les sommes distribuables par un FPI (Fonds de placement Immobilier) sont constituées du résultat d'exploitation de la société, et des plus-values réalisées sur les actifs, et sont distribuées au taux minimum de 85 %.

Section 4 – Liquidité

Les parts peuvent être souscrites ou rachetées à cours inconnu et à tout moment à la demande des porteurs. La valeur retenue pour les opérations et la première valeur liquidative établie après la date limite de centralisation des demandes.

Si la société de gestion doit indiquer au sein du prospectus de l'OPCI la date limite des demandes de souscription et de rachat des parts, la date d'établissement de la valeur liquidative et sa date de publication, le délai entre la date de centralisation des demandes et la date de livraison ou règlement est **d'un maximum de 6 mois**.

Néanmoins, pour être éligible à un **contrat d'assurance-vie**, le délai maximum **n'est que de 2 mois**.

En cas de force majeure ou lorsqu'un porteur de part détenant entre 20 % et 99 % des parts demande le rachat de plus de 2 % du nombre total de parts, la suspension des rachats peut être déclenchée.



Attention :

Pour les OPCI à règles de fonctionnement allégées (RFA), les rachats sont interdits pendant 3 ans, la société définissant les règles de sortie applicables aux années suivant cette période d'interdiction.

Section 5 – Valeur liquidative

Une valeur liquidative doit être publiée au **moins tous les 6 mois, avec un maximum de 2 fois par mois**.

Si le délai entre deux valeurs liquidatives excède 3 mois, une valeur estimative doit être publiée.

Section 6 – Régime fiscal



Attention, pour les modalités fiscales se reporter au cours de fiscalité

Pour les obligations déclaratives il convient de rester vigilant car un dispositif précis, non développer ici est impératif.

➤ SPPICAV

Fiscalité de la société

Exonération d'IS, d'IFA et de contribution additionnelle sur l'IS.

Fiscalité de l'actionnaire personne physique

Les cessions de SPPICAV sont soumises au régime des plus-values de cession des valeurs mobilières des particuliers.

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values mobilières sont imposées :

- au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, ainsi qu'aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
- ou, sur option globale, au barème progressif de l'impôt sur le revenu (la CSG acquittée sera déductible à concurrence de 6,8 %), ainsi qu'aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Le sursis d'imposition en cas d'échange dont dispose l'article 150-0 B du CGI leur est applicable.

Remarque sur la conservation dans les PEA :

La loi de finances pour 2012 prévoit qu'à compter du 21 octobre 2011, les titres de SPPICAV ne sont plus éligibles au PEA au titre de nouvelles acquisitions.

Cependant, les titres qui figurent à cette date dans un PEA pourront y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération qui lui est attaché.

Fiscalité de l'actionnaire entreprise

Les revenus sont en principe inclus dans le résultat ordinaire de l'entreprise ou la société soumise à l'impôt sur le revenu ou de la société à IR

L'administration fiscale est cependant susceptible d'admettre un traitement extra comptable permettant d'assujettir les revenus à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les titres de SPPICAV sont expressément exclus du régime des plus-values à long terme. Le dispositif relatif aux écarts d'évaluation constatés à la clôture de l'exercice sur les titres OPCVM ne concerne pas les OPCI.

➤ FPI

Le FPI ne possédant pas de personnalité morale, ce sont les détenteurs de parts de FPI qui seront imposés comme s'il n'existait pas de structure entre les investissements et eux.

Fiscalité des particuliers

Revenus

Les revenus des actifs immobiliers seront déclarés comme **des revenus fonciers**. Ils sont déterminés par la société de gestion dans les règles de droit commun. Cependant les frais de gestion et de souscription et de transaction supportés par le propriétaire des parts ne sont pas déductibles.

Sauf exception on ne peut pas bénéficier de certains régimes spéciaux (Robien, Malraux etc...) au travers de FPI.

Les revenus fonciers de FPI ne sont pas un obstacle au régime micro foncier, sous réserve que le FPI ne détienne pas un immeuble relevant d'un régime spécial de taxation.

Les revenus de capitaux mobiliers perçus du fait des droits dans les bénéfices du FPI sont imposés selon leur nature, distributions de sociétés IS, ou revenus de créance.

Plus-values en cas de cession d'un immeuble par le FPI

Les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par le FPI sont soumises au régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers.

Pour les cessions de titres réalisées par les FPI, les abattements pour une durée de détention sont applicables ainsi que l'exonération pour expropriation, remembrement, cession de moins de 15 000 € cession de logements destinés aux logements sociaux ou cession d'un droit de surélévation.



Attention

On ne peut pas appliquer le forfait de 7,50 % pour frais d'acquisition, ni le forfait de 15 % pour travaux en cas de détention de l'immeuble bâti depuis plus de 5 ans.

Les plus-values sont imposables entre les mains du porteur de parts à hauteur de la quote-part lui revenant. La déclaration et le paiement sont effectués par le dépositaire dans les 10 jours de la distribution. Les porteurs n'ont aucune formalité à accomplir, ils perçoivent des sommes nettes de l'imposition de la plus-value. Les plus-values mobilières sont en principe imposées à leur date de distribution.

En cas de détention de plus de 10 % des parts du fonds par une personne physique ou son groupe familial directement ou indirectement, les plus-values sont imposables en totalité dès leur réalisation au nom des porteurs, selon le régime de droit commun des plus-values mobilières des particuliers. Cette mesure répond à l'objectif d'éviter la création de FPI familiaux.

Plus-value en cas de cession des titres de FPI par un particulier

Les cessions de titres de FPI relèvent du régime des plus-values immobilières des particuliers à la condition que le fonds respecte la prépondérance immobilière. Ces cessions ne peuvent pas bénéficier des exonérations mais peuvent bénéficier des abattements pour durée de détention. Les modalités de l'imposition sont celles prévues pour les cessions de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière. L'établissement payeur s'acquittera de la déclaration et du paiement de l'impôt dû au titre des plus-values. Le contribuable sera donc dispensé de ces actes.

Fiscalité des entreprises porteuses de parts

Produits et gains réalisés par le fonds

Les entreprises soumises à l'IR verront les distributions, produits et gains, en principe incluses dans leur résultat ordinaire.

Il pourrait cependant, grâce à une mesure de tempérament de l'administration, être procédé à un couponnage, qui permettrait d'imposer les revenus selon leur nature.

Les entreprises soumises à l'IS verraient les distributions de produits et gains incluses dans leur résultat imposable à l'IS. Les entreprises pourront imputer des crédits d'impôt sur leur résultat imposable, voire sur leur IR ou IS.

Cession de parts de FPI

Les entreprises soumises à l'IR relèvent du régime de droit commun des plus-values professionnelles.

Une distinction est réalisée entre les plus-values à court terme et les plus-values à long terme dans les autres cas. Les premières sont comprises dans le résultat ordinaire, soumis au barème progressif de l'IR, alors que les secondes sont imposées séparément au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit à un taux global de 30 % à compter des plus-values réalisées en 2017.

Les entreprises soumises à l'IS verront les plus-values imposées au taux de droit commun de l'IS. Le régime des plus-values à long terme n'est pas ouvert aux titres de FPI. Les FPI, comme les SPICAV, ne sont pas soumis aux règles d'écarts d'évaluation constatés à la clôture de l'exercice, existant au sujet des OPCVM.

En cas d'échange de titres de FPI, les sursis d'imposition existants seront applicables.

Droits d'enregistrement

Les souscriptions et cessions d'OPCI sont en principe exonérées de droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Les seules exceptions sont :

- Celles concernant l'acquéreur de parts de OPCI dont il détient ou détiendra lui-même et son groupe familial à la suite de l'acquisition plus de 10 % des parts directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui et son groupe familial détiennent plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote.
- Celles concernant un acquéreur de parts de l'OPCI quand il s'agit d'une personne morale ou un fonds qui détient déjà ou détiendra suite à l'acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'OPCI.

Cette mesure peut dissuader les institutionnels et être un frein à l'entrée des OPCI dans le cadre de l'assurance-vie.

Les rachats de parts d'OPCI sont exonérés de droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf pour les deux exceptions vues ci-dessus.

Comment investir dans un OPCI ?

Les fonds sont généralement souscrits dans le cadre

- D'un [contrat d'assurance-vie ou de capitalisation investi en unités de compte](#).
- D'un portefeuille titres.

Si vous souhaitez vendre vos parts, les OPCI sont tenus de vous les racheter.

Bien qu'étant un placement à moyen-long terme, l'OPCI est plus liquide qu'une SCPI.

Section 7 – Les bonnes pratiques pour investir en OPCI

Avant d'investir en OPCI, assurez-vous que cela correspond à vos objectifs et à vos moyens financiers. Les OPCI sont un placement à moyen/long terme : n'investissez que des sommes dont vous n'aurez pas besoin dans l'immédiat.

Il s'agit d'un placement risqué : **ni le capital, ni le rendement ne sont garantis**. En achetant des parts d'OPCI, vous vous exposez à la fois aux risques du marché immobilier et du marché financier : la valeur de ce placement peut donc varier à la hausse comme à la baisse, en fonction de l'évolution de ces deux marchés. A cela s'ajoutent les risques liés à l'endettement et au crédit, si l'OPCI a recours à l'emprunt, les taux d'intérêt pouvant évoluer.

Partie II – LES CONTRATS FINANCIERS

Les instruments à terme sont des contrats ayant trait à une transaction prévue à une échéance future sur un support donné.

Dans la mesure où la valeur des instruments à terme dépend de celle de leur support, on les qualifie également de **produits dérivés**.

L'utilisation des instruments à terme est souvent présentée comme très risquée. Il s'agit pourtant de produits initialement mis au point pour réduire le risque dans le cadre d'opérations de couverture. A ce titre, l'utilisation des produits dérivés constitue désormais un aspect incontournable de la gestion de portefeuille. Ils méritent d'autant plus d'être étudiés qu'ils jouent également un rôle essentiel dans certains modes de gestion, par exemple la gestion alternative ou la gestion structurée.



Attention

Contrairement aux valeurs mobilières, le solde des contrats financiers peut être **débiteur**.

Autrement dit, il est possible de vendre préalablement des contrats non achetés et qui feront l'objet d'achat ultérieur pour solder la position.

Chapitre I – Les contrats à terme

Un contrat à terme est un **contrat ferme** passé entre deux opérateurs par lequel ils s'engagent à s'échanger à un **prix donné** et à **une échéance donnée** une **quantité donnée** d'un certain **support**.

Le **support du contrat à terme** (on dit encore "sous-jacent" ou "physique") peut être une matière première, un produit financier, une monnaie, ou un indice. Par exemple, si l'on achète du dollar à terme, le dollar est le sous-jacent du contrat. Il existe de nombreux supports possibles. On trouve, en particulier, des contrats à terme sur indices boursiers.

Dans le cadre d'un contrat à terme ferme, les rôles du vendeur et de l'acheteur sont parfaitement symétriques :

- Le vendeur s'engage à livrer une quantité donnée d'un support donné à un prix et à une date déterminée à l'avance (l'échéance du contrat).
- L'acheteur s'engage à acquérir cette même quantité dans les conditions prévues.

L'intérêt des contrats à terme est double, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur.

- Le vendeur comme l'acheteur **s'assurent d'un prix certain à terme** quelles que soient les variations du prix au comptant (prix spot) du support sur le marché. Bien entendu, ils pourraient obtenir cette sécurité en effectuant immédiatement la transaction **très peu coûteuse**.
- L'opération n'est dénouée qu'à l'échéance : l'acheteur n'a pas à payer et de disposer des capitaux dès l'initiation de l'opération. Le vendeur n'est pas non plus tenu de disposer du produit. Ils peuvent **intervenir à découvert**. Toutefois les opérateurs sur contrats à terme doivent effectuer un **dépôt de garantie** qui ne représente généralement qu'une petite partie du montant « notionnel » de la transaction.
- **Les contrats sont négociables (on peut les acheter ou revendre à tous moments), compensés bénéficiant d'une grande liquidité sur une plage horaire large.** (8h-22h pour le CAC 40).

Chapitre II – Les contrats d'option

Une option est un **droit (et non l'obligation) pour son acquéreur, d'acheter ou de vendre**, selon le type d'option, un **actif donné, à un prix et à une échéance fixe**. En contrepartie, l'acquéreur de l'option **paye une prime** au vendeur de l'option.

Une option, est caractérisée par cinq éléments :

Le type d'option : options d'achat (*call*) ou options de vente (*put*).

- L'acheteur du call paye une prime immédiatement au vendeur de l'option et il a alors le **droit mais non l'obligation** d'acheter l'actif considéré au prix convenu à une échéance fixée ; le vendeur du call reçoit la prime immédiatement et peut être mis en demeure de fournir l'actif considéré au prix convenu et à l'échéance prévue.
- L'acheteur du put paye une prime immédiatement au vendeur de l'option et il a le droit mais non l'obligation de vendre le support considéré au prix convenu à une échéance fixée ; le vendeur du put reçoit une prime immédiatement et peut être mis en demeure d'acheter le support au prix convenu et à l'échéance prévue.

Le support de l'option peut être une matière première, un produit financier, une monnaie. Comme pour les contrats à terme, on appelle "sous-jacent" ou encore "physique", le support de l'option. Par exemple, si l'on prend une option d'achat sur le dollar, le dollar est le sous-jacent ou encore le physique du contrat.

L'échéance considérée peut être plus ou moins éloignée. Sur les marchés organisés, elle correspond à un calendrier établi par les autorités du marché. En ce qui concerne **le mode d'exercice de l'option**, on oppose les options à l'américaine exerçables à tout moment et les options à l'européenne exerçables le jour de l'échéance uniquement. Il ne faut pas confondre le caractère exerçable de l'option et son caractère négociable. Une option à l'européenne, exerçable uniquement à l'échéance n'en est pas moins négociable à tout moment.

Le prix d'exercice de l'option peut être choisi :

- À la monnaie, c'est-à-dire au niveau du prix actuel de l'actif.
- Dans la monnaie, c'est-à-dire, pour un call, à un prix inférieur au prix actuel de l'actif.
- En dehors de la monnaie, c'est-à-dire à un prix supérieur au prix actuel de l'actif.

Le montant de la prime est négocié sur le marché. Ce montant est fixé par le jeu de l'offre et de la demande. Plusieurs facteurs conditionnent sa valeur. On citera, entre autres :

- Le prix du support : plus il est élevé, plus la prime du call est forte et plus la prime du put est faible.
- Le niveau du prix d'exercice : la prime du call augmente avec le prix d'exercice, alors que la prime du put décroît ;
- L'éloignement de l'échéance : plus elle est lointaine et plus la prime est forte.
- Le niveau de la volatilité du cours du support : une volatilité plus forte fait augmenter les primes du call et du put. Ce dernier point est important car il est déterminant dans le pricing des options simples et exotiques que nous étudierons ultérieurement. Comme la volatilité future est inconnue, c'est un des éléments qui va différencier les « market maker » via leurs anticipations et au final le prix proposé par chacun d'entre eux.

Chapitre III – Mécanisme des instruments à terme

Le mécanisme des instruments à terme sera illustré à partir d'une opération spéculative (dite directionnelle).

Section 1 – Position directionnelle avec des contrats à terme

Le spéculateur veut **profiter des différences de cours** qui apparaissent au cours du temps, en acceptant de prendre des risques :

- S'il anticipe une hausse des cours, il achète des contrats à terme.
- S'il anticipe une baisse, il vend des contrats à terme.

Exemple de fonctionnement d'un contrat à terme



Actif sous jacent :	CAC FUTURE DEC 2023				
Valeur du point:	10,00 €				
Caution par contrat :	3 210,00 €				
			DEPOSIT	MARGIN CALL	REFUND CALL
			CAUTION	APPEL DE MARGE	RESTITUTION DE MARGE
	Nbr de contrat	Niveau de l'indice			
Ouverture de la position	10	7000,00	- 32 100,00 €		
Cours de compensation J	10	7010,00			1 000,00 €
Cours de compensation J+1	10	7030,00			2 000,00 €
Cours de compensation J+3	10	7050,00			2 000,00 €
Cours de compensation J+4	10	7040,00		1 000,00 €	
Cours de compensation J+5	10	7020,00		2 000,00 €	
Cours de compensation J+6	10	7100,00			8 000,00 €
Cours de compensation J+7	10	7150,00			5 000,00 €
Cours de compensation J+8	10	7250,00			10 000,00 €
Cours de compensation J+9	10	7100,00		15 000,00 €	
Cours de compensation J+10	10	7089,00		1 100,00 €	
Cours de compensation J+11	10	7056,00		3 300,00 €	
Cours de compensation J+12	10	7158,00			10 200,00 €
Cours de compensation J+13	10	7160,00			200,00 €
Cours de compensation J+14	10	7180,00			2 000,00 €
Cours de compensation J+15	10	7200,00			2 000,00 €
Fermeture de la position	10	7100,00	32 100,00 €	10 000,00 €	
Solde des comptes			- €	32 400,00 €	42 400,00 €
Solde final					10 000,00 €

Avec :

Déposit : Caution

Margin call : Appel de marge

Margin refund : Restitution de marge

Point d'indice 10€.

Section 2 – Position directionnelle avec des contrats options

L'investisseur peut également **profiter des différences de cours** qui apparaissent au cours du temps en achetant des options :

- S'il anticipe une hausse des cours, et/ou volatilité il achète des calls (options d'achat).
- S'il anticipe une baisse des cours et/ou de la volatilité, il achète des puts (options de vente).

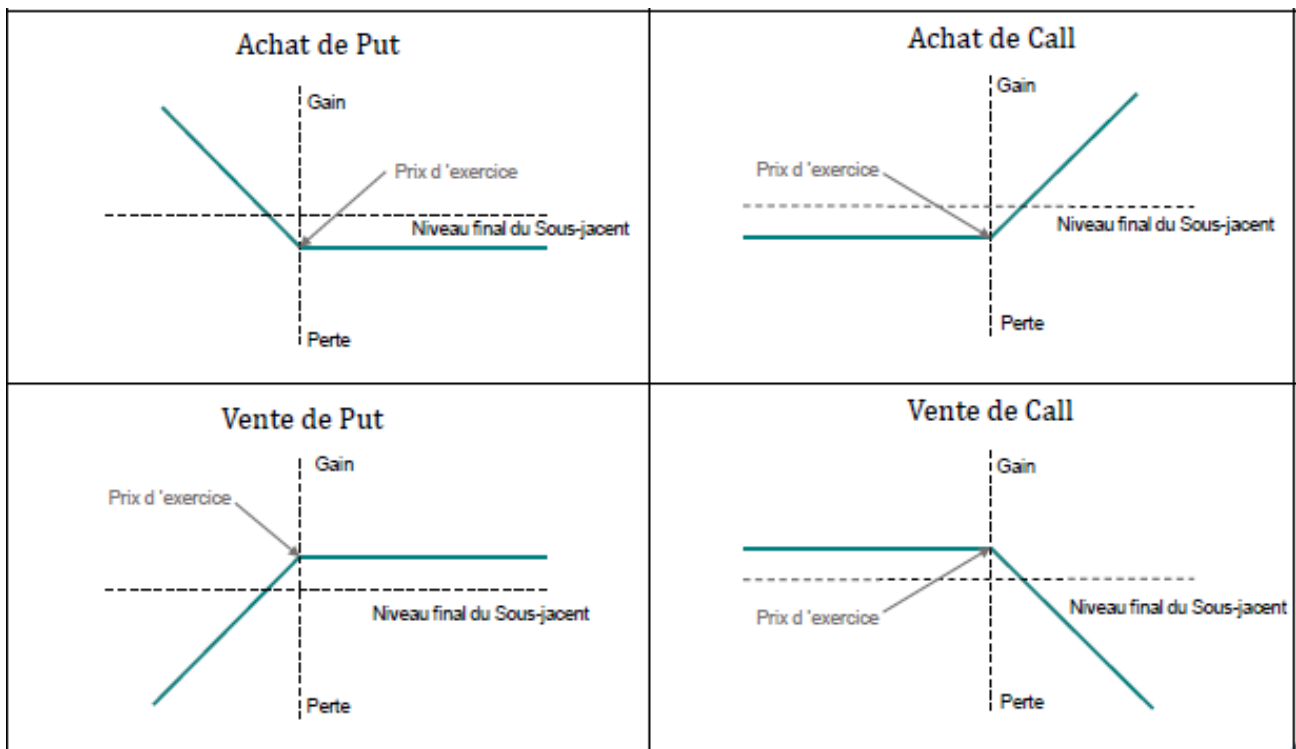
A l'échéance, dans le **cas d'un achat de call**,

- Si le cours de l'actif-support est au-dessus du prix d'exercice, l'opérateur va exercer le call et réaliser un gain égal à la différence entre le prix de l'actif et le prix d'exercice, moins la prime ;
- Si le cours de l'actif-support est inférieur ou égal au prix d'exercice, l'opérateur va abandonner le call et perdre la prime.
- La perte maximum est égale au montant de la prime.

A l'échéance, dans le **cas d'un achat de put**,

- Si le cours de l'actif-support est au-dessous du prix d'exercice, l'opérateur va exercer le call et faire un gain égal à la différence entre le prix d'exercice et le prix de l'actif moins la prime.
- Si le cours de l'actif-support est supérieur ou égal au prix d'exercice, l'opérateur va abandonner le call et perdre la prime.
- La perte maximum est à nouveau égale au montant de la prime.

Voici les gains/ pertes potentielles des 4 stratégies simples :



L'acheteur d'option n'est pas soumis à un dépôt de garantie, mais il doit payer immédiatement une prime au vendeur de l'option. A nouveau un phénomène d'effet de levier va apparaître.



Spéculation à la hausse : l'opérateur qui anticipe une hausse des cours achète en janvier un call échéance mars qui lui donne le droit, mais non l'obligation d'acheter l'actif à 100 en mars. Il n'a pas à déboursier cette somme mais il verse immédiatement une prime de 5 au vendeur de l'option.

- Si, à l'échéance, le cours de l'actif est à 120, l'acheteur du call exerce l'option et réalise un bénéfice de $120 - 100 - 5 = 15$.

L'opérateur aura obtenu ce gain en n'investissant que le montant de la prime, soit 5. Son taux de plus-value est de $15/5 = 300\%$, alors que le sous-jacent n'a varié que de 20%.

- Si, à l'échéance, le cours de l'actif est inférieur ou égal au prix d'exercice, par exemple à 80, l'acheteur du call abandonne l'option et perd la prime, soit 5.
- Quelle que soit la baisse enregistrée par l'actif-support, **la perte reste toujours plafonnée au montant de la prime.**

Spéculation à la baisse : l'opérateur qui anticipe une baisse des cours achète en janvier un put échéance mars qui lui donne le droit, mais non l'obligation de vendre l'actif à 100 en mars. Il n'a pas à disposer de l'actif, mais il verse une prime de 4 au vendeur de l'option.

- Si, à l'échéance, le cours de l'actif est inférieur au prix d'exercice, par exemple à 80, l'acheteur du put exerce l'option et réalise un bénéfice de $100 - 80 - 4 = 16$.

L'opérateur aura obtenu ce gain en n'investissant que le montant de la prime, soit 4. Son taux de plus-value est de $16/4 = 400\%$, alors que le sous-jacent n'a varié que de 20%.

- Si, à l'échéance, le cours de l'actif est supérieur ou égal au prix d'exercice, par exemple à 120, l'acheteur du put abandonne l'option et perd la prime, soit 4.
- Quelle que soit la hausse enregistrée par l'actif-support, la perte reste toujours plafonnée au montant de la prime.

Les opérations spéculatives réalisées à l'aide d'achats d'option sont moins risquées que celles utilisant des contrats à terme : si les anticipations ne se concrétisent pas, **la perte est plafonnée au montant de la prime.** Le risque est donc limité pour les acheteurs d'options qui connaissent dès le début de l'opération leur perte maximum. Les opérations de vente d'options sont par contre très risquées : la perte sur ces opérations n'est pas plafonnée.

Section 3 – Couverture à l'aide de contrats à terme

L'opérateur en couverture veut se **protéger contre des variations indésirables du cours d'un indice boursier.**

La **technique de couverture** consiste à prendre à terme une position symétrique telle que : **le gain sur le contrat à terme compense les pertes éventuelles sur la position physique.** Celui qui redoute une baisse des prix va donc vendre à terme.

Si le marché baisse, le portefeuille perd de la valeur. Par contre, les contrats à terme vendus dégagent un résultat positif : ils sont rachetés moins chers. Si la couverture a été calculée correctement, le gain sur la vente des contrats à terme va compenser la perte sur le portefeuille.

La couverture de portefeuille est généralement effectuée à l'aide de contrats à terme sur indices boursiers : cette procédure permet de couvrir le risque systématique du portefeuille

ou encore risque de marché. Il faut donc que le risque spécifique ait déjà été éliminé par une bonne diversification, dans le cas contraire il faut calculer le « risque de base » **ajusté du bêta**, on parle de macro-couverture.

Application à la couverture de portefeuilles d'actions.

Le principe général de la couverture veut que le détenteur de l'actif vende des contrats à terme pour le protéger. Le titulaire d'un portefeuille d'actions veut le protéger contre la baisse éventuelle du marché. Il doit donc **vendre des contrats sur indice boursier** pour assurer cette protection.

Pour calculer le **niveau de couverture** satisfaisant :

La détermination du **nombre N de contrats à vendre** demande de prendre en compte :

- La **valeur du portefeuille, VP**,
- La **sensibilité du portefeuille** aux variations du CAC 40, (mesurée par le bêta du portefeuille),
- La **valeur contrat CAC 40 à terme Vt**, (le contrat à terme est valorisé 10 € par point d'indice).

Le nombre de contrats à vendre, est donné par la formule :
$$N = \frac{\beta \times Vp}{10 \times Vt}$$

 **Exemple :** Un gérant veut couvrir à l'horizon décembre, un portefeuille valorisé 10 000 000 euros.

La sensibilité (Bêta) du portefeuille au CAC 40 est de 1.1

- Valeur actuelle de l'indice : 5 500.
- Valeur d'un contrat à terme : 55 000 (10€ le point d'indice).
- Bêta du portefeuille : 1.1 variations de l'indice.
- Base à couvrir = 11 000 000 € (10 000 000 * 1,1).
 - **Nombre de contrats à vendre = (1,1) X 10 000 000 / (5500 X 10).**
 - **NOMBRE DE CONTRAT A VENDRE = 200.**

Si le CAC perd 10%,

- Le contrat vendu 55.000 ne vaudra maintenant plus que 50 000.
- Le bénéfice sur la vente des 200 contrats est de $200 * (55\,000 - 50\,000) = 1\,000\,000$ €.
- La perte sur le portefeuille est de 1 000.000 € soit **1 000 000 €**.
- **La perte sur le portefeuille a été totalement compensée par le gain sur le contrat à terme.**

En cas de hausse du marché, la vente des contrats à terme engendrerait une perte qui compenserait le gain réalisé sur le portefeuille.

Par conséquent le portefeuille est couvert contre les variations de prix.

Section 4 – Couverture à l'aide de contrats d'options

L'opérateur en couverture veut se protéger contre des variations indésirables des prix. Comme dans les contrats à terme, il prend à terme une position telle que le gain sur l'option compense les pertes sur la valeur du portefeuille et inversement. Généralement, la couverture sera assurée par des achats de puts.

Mais, contrairement au cas des contrats à terme, l'opérateur en couverture ne renonce pas à la possibilité de profiter d'une variation de prix favorable sur le portefeuille. Cependant, le gain qu'il fera alors sera moins élevé, puisqu'il sera diminué de la prime. Le mécanisme de l'option s'apparente à celui de l'assurance qui couvre des dommages, s'ils surviennent.

Application à la couverture de portefeuilles d'actions

- Base à couvrir (idem qu'avec les contrats à terme) 11 000 000 €.
- Par convention 1 option couvre 10 contrats à terme CAC 40 à 5500 décembre 2019 (Eléments de marché).
- Il faudra donc 20 options PUT CAC 40 5500 décembre 2019.
- Le coût de l'option est de 1 953 € (8 octobre 2019). La couverture coûte 39 060 € (0.39% du ptf).



Résultat de la couverture par achat de Puts

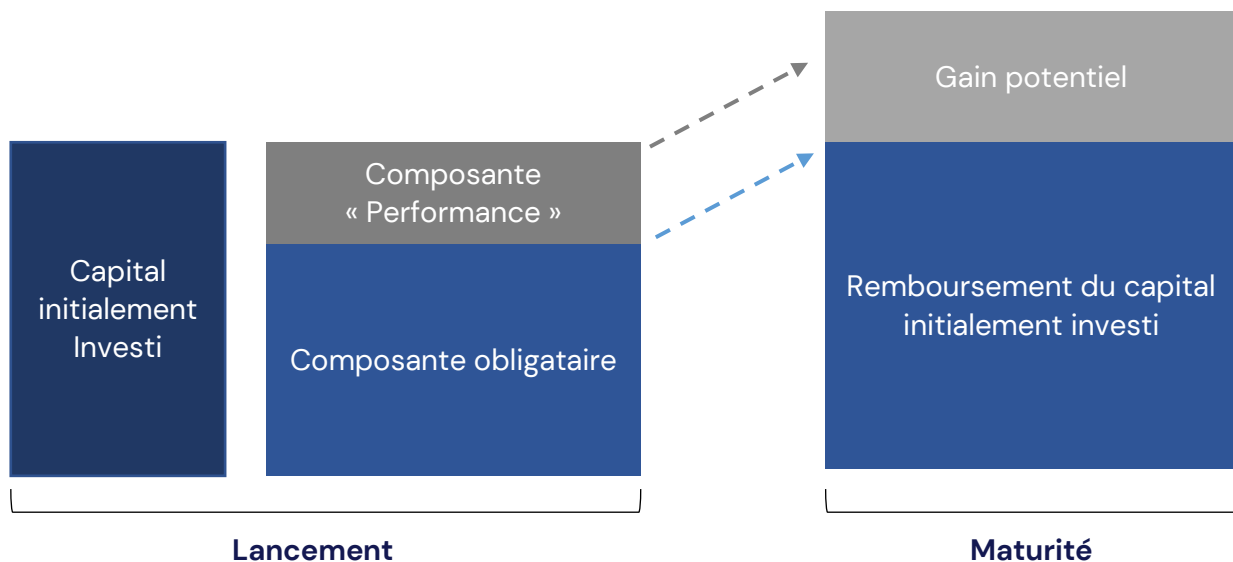
La couverture permet ainsi de protéger le portefeuille contre une baisse des cours en décembre. Et contrairement à ce que l'on avait avec les contrats à terme, la couverture n'empêche pas de bénéficier d'une évolution favorable des cours.

Partie III – LES PRODUITS STRUCTURÉS

Un produit structuré est un titre de créance conçu sur mesure pour répondre à des objectifs d'investissements spécifiques. Il peut prendre différentes formes juridiques comme un EMTN, BMTN, obligation ou certificat.

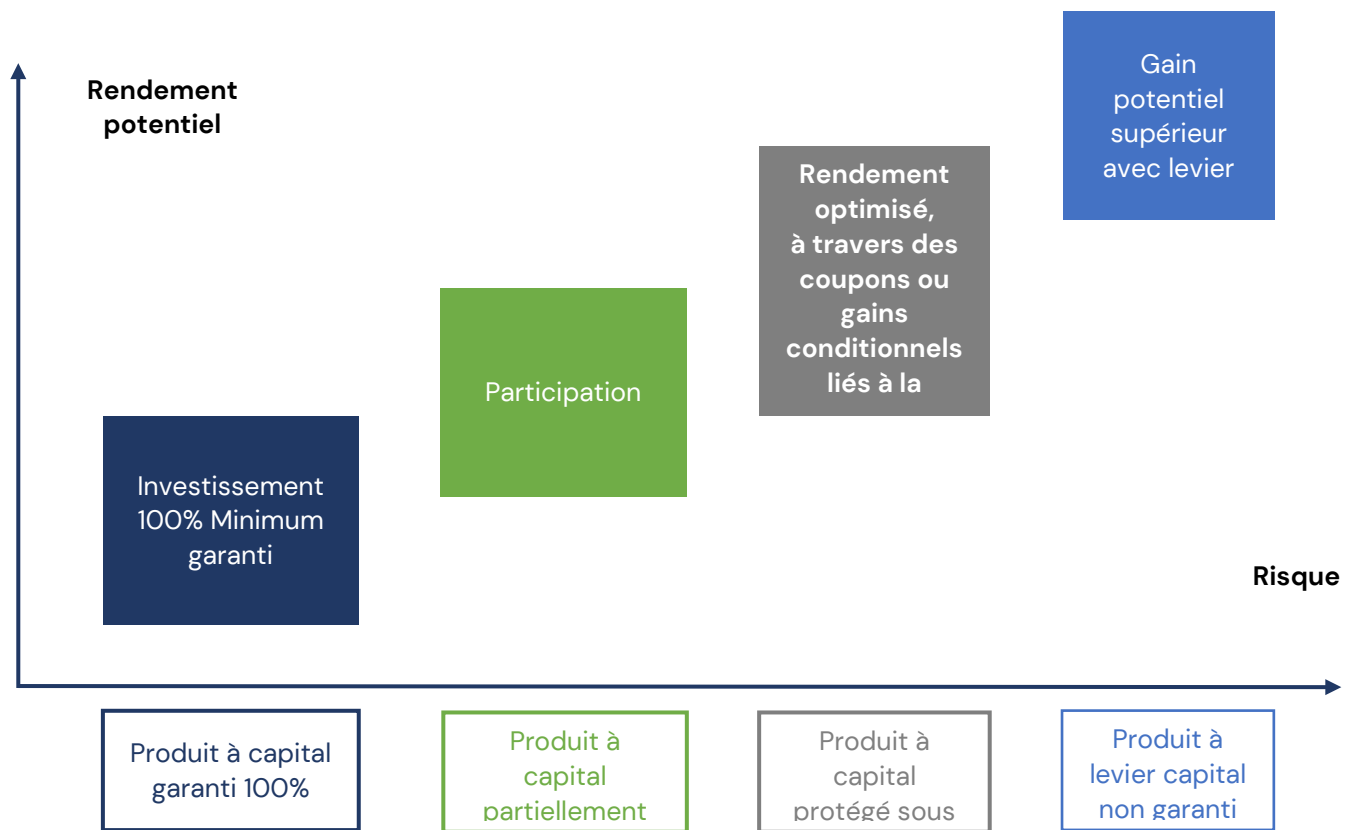
Il est émis par une banque pour un ou plusieurs investisseurs. Son mode de construction permet d'optimiser / déformer le couple rendement risque d'un actif classique. Il est transposable à tous types de sous-jacents. Les plus utilisés sont les actions et les indices mais il est possible d'élaborer des structurés sur les taux, matière premières, devises, les fonds, l'immobilier, la volatilité...L'horizon d'investissement est prédéfini, c'est la maturité du produit mais il est aussi possible de prévoir des rappels anticipés automatiques à des dates connues ou au gré de l'émetteur. Les produits structurés sont donc des titres de créances qui peuvent revêtir des formes très diverses, au gré de l'investisseur et des conditions de marché. Ces produits comprennent deux éléments : une composante obligataire et une composante performance.

Les produits de première génération étaient structurés de la manière suivante :



Les conditions de marché actuelles ne permettent plus ce type de profil rendement/risque car les taux d'intérêt sont trop bas pour permettre de dégager une poche suffisante pour construire la composante performance tout en assurant un capital garanti à 100%.

Ces produits, désormais démocratisés offrent une panoplie de possibilités avec différents niveaux de risque comme l'illustre le graphique ci-dessous.



Les risques associés à ces produits sont de différentes natures. On peut distinguer :

- **Le risque de contrepartie**
C'est le risque de défaut de l'émetteur ou du garant de la formule.
- **Le risque de liquidité**
C'est le risque de ne pas pouvoir revendre un placement à tout moment à un cours convenable.
- **Le risque de marché**
C'est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations du cours du sous-jacent.
- **Le risque de crédit pour les produits de type obligataire (CLN)**
C'est le risque d'un évènement de crédit sur la société sous-jacente.
- **Le risque lié à la Volatilité**
C'est le risque que la volatilité varie pendant la durée de vie du produit.

- **Le risque de perte en capital**

C'est un risque au terme et en cas de revente avant l'échéance.

Chapitre I – La composante obligataire

Comme cela a déjà été mentionné, un produit structuré comprend 2 composantes, une composante obligataire et une composante performance. Celui qui investit dans un produit structuré va donc prêter à une banque qui en contrepartie ne va pas lui proposer le rendement d'une obligation classique mais un autre type de rendement sous conditions. La composante obligataire, un zéro coupon, va donc dépendre :

- Des taux d'intérêts du moment.
- De la solvabilité de l'émetteur (le funding).
- De la maturité.

Le prix du zéro coupon va donc varier en fonction de ces trois éléments, eux même fonction des contions de marché, tout au moins pour les deux premiers.

Voici un exemple qui illustre ce mécanisme :

Maturité	Taux swap p.a.	Spread de Funding de l'émetteur (sur le taux swap) p.a.	Valeur de l'obligation ZC*
2	3,60%	0,20%	92,81%
5	3,25%	0,30%	84,00%
10	3,10%	0,45%	70,55%

Plus la valeur de l'obligation zéro coupon est faible, plus la composante performance sera importante et pourra ainsi offrir de multiples possibilités de profils rendement/risque à l'investisseur. N'oublions pas en effet que l'investisseur va prêter 100 initialement. Le montant à investir dans la composante performance sera donc de 100 – prix du zéro coupon.

Chapitre II – La composante performance

Elle est investie dans des options. Il ne peut y avoir de produit structuré sans option. On distingue 2 générations options. Les options de première génération ou options « vanilles » sont les put et les call classiques qui ont été présentées dans le chapitre des instruments dérivés. Une seconde famille d'options, de seconde génération, est apparue dans les années

90. Ce sont les options « exotiques ». Les sont aujourd'hui présentes dans quasiment tous les produits structurés et souvent même combinées entre elles.

Elles permettent un mode de fonctionnement différent dans le mode de déclenchement ou le calcul du strike par exemple. Leur objectif est d'affiner les stratégies de gain / perte et de réduire le coût de la prime.

Voici quelques exemples d'options exotiques :

- Call Asiatique
 - o L'acheteur reçoit à l'échéance le **prix moyen** du sous-jacent (et non le prix à l'échéance comme pour un call vanille).
 - o La volatilité considérée et la maturité théorique sont réduites => Coûte **moins cher** qu'un Call Vanille.
- Option à barrière :
 - o L'option peut être **activée** ou **désactivée** si une barrière prédéfinie est franchie.
 - o L'option est activée ("**Knock-In**") ou désactivée ("**Knock-Out**") si le sous-jacent se constate au-dessus ("**Up**") ou au-dessous ("**Down**") de la barrière.
 - o La barrière peut être **Européenne** (observation à maturité) ou **Américaine** (observation continue).

Ce type d'option est omniprésent dans les produits actuels.

- Option Worst-off
 - o Le sous-jacent est composé de plusieurs actifs.
 - o L'option WO prend en compte uniquement l'actif le moins performant dans le panier.

Ces options ainsi que d'autres permettent de structurer différents types de produits. On distingue parmi eux deux grandes catégories : Les produits de participation (avec ou sans effet de levier), et les produits de rendement. Ces derniers sont particulièrement recherchés actuellement dans un contexte de taux très bas. L'objectif de l'investisseur est d'obtenir un rendement déterminé bien supérieur au taux du marché obligataire en prenant un risque maîtrisé (protection partielle du capital) sur un actif non obligataire. En contrepartie du rendement déterminé, l'investisseur abandonnera la plus-value potentielle qui aurait pu découler d'un investissement en direct sur cette classe d'actif.

Chapitre III – Les produits de participation

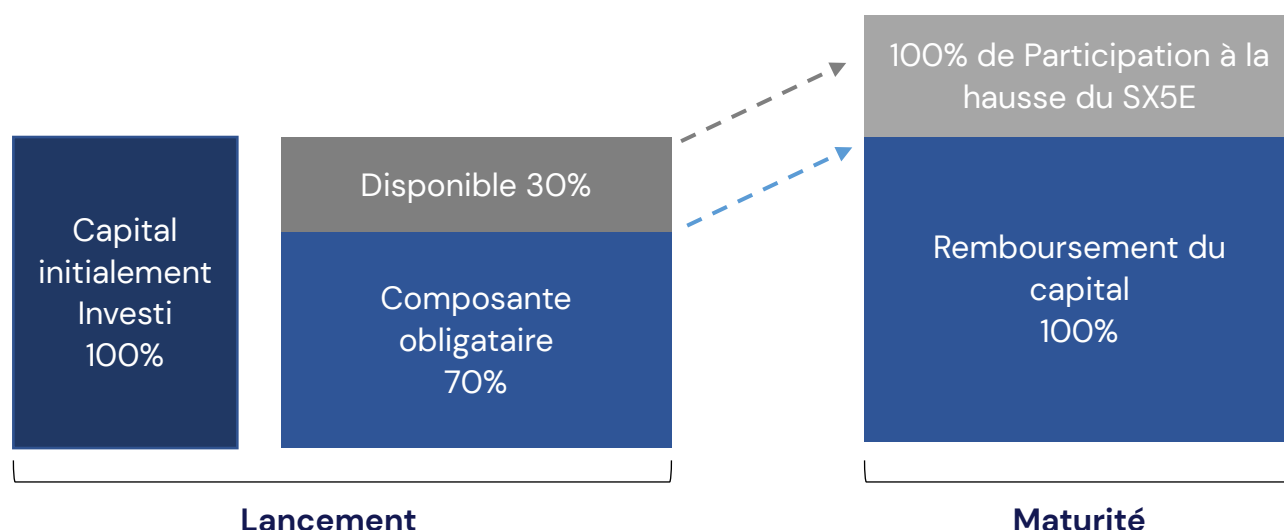
Ce sont des produits qui vont modifier le couple rendement risque de l'actif classique en offrant à l'investisseur une garantie partielle ou totale en capital ainsi qu'un pourcentage de participation à la hausse de l'actif. Par exemple, si on considère l'action Total, on pourrait obtenir dans certaines conditions de marché un produit structuré offrant à l'investisseur une

garantie de 100% du capital et une participation à la hausse de 60% pour une échéance à 3 ans. Ainsi, au terme des trois ans, si l'action total a baissé, l'investisseur récupère son capital investi, si l'action total a monté, il récupère son capital majoré de 60% de la hausse. Ce type de produit était très courant quand les taux d'intérêts étaient élevés. Aujourd'hui, ils ne sont plus concevables sous cette forme. Si ce type de produit peut sembler séduisant, surtout lorsque l'indexation approche 100%, il ne faut pas oublier que le cours est hors dividendes. En effet, quand les dividendes sont versés, théoriquement, le cours baisse du montant équivalent au dividende. Ainsi le détenteur du structuré ne bénéficiera que de la hausse du cours alors que l'investisseur en direct bénéficiera en plus des dividendes.

Exemple chiffré :

Exemple Produit : Obligation zéro-coupon + Participation sur Eurostoxx (SX5E index).

- 1. Une obligation ZC de maturité 10 ans.
 - ✓ Prix de l'obligation ZC = 70%.
 - ✓ **Cout structuration, communication, distribution : 10%**
 - ✓ **$100\% - 70\% - 10\% = 20\%$** de montant restant à utiliser pour répliquer un call à 10 ans sur l'indice SX5E.
- 2. Détermination du prix de l'option.
 - ✓ Prime d'une option d'achat ATM à 10 ans = **20%** du nominal.
 - ✓ La participation à la hausse de l'indice SX5E est : **$20\% / 20\% = 100\%$** .
- 3. En combinant les 2 composantes, nous avons un produit :
 - ✓ Maturité 10 ans.
 - ✓ 100% capital garanti à maturité.
 - ✓ Une participation à la hausse de 100% de l'indice SX5E.



Etant donné la faiblesse des taux actuels, ce type de structuré impose une garantie partielle du capital (et non total comme précédemment). Un structuré permettant une meilleure indexation imposerait que l'on accepte que dans certaines conditions, l'investisseur encourrait le risque de perte en capital. Par exemple, pour une durée de 5 ans, dans les conditions actuelles, pour obtenir une indexation de 120% (120% de la hausse), l'investisseur

aura une protection de son capital jusqu'à 30% de baisse mais au-delà subira 100% des pertes. Ainsi, si au terme l'indice a baissé de 40%, l'investisseur ne sera remboursé que 60% de son investissement initial.

Chapitre IV – Les produits de rendement

Ces produits cherchent à répondre au besoin qu'à l'investisseur d'un rendement régulier. Ainsi, en contrepartie de la non-participation à la hausse du sous-jacent, l'investisseur recevra un rendement fixe et bénéficiera d'une protection partielle du capital.

Exemple :

ACTION TOTAL 2021

Référencement : AXA THEMA, UAF LIFE, NORTIA (AEP, Spirica, Swisslife et Generali)

Émetteur :	Natixis
Sous-Jacent(s) :	TOTAL
Durée :	Entre 18 mois et 8 ans
Date de constatation initiale :	Moyenne 24/03 et 24/06
Fréquence de rappel anticipé :	Mensuelle après 18 mois
Seuil de remboursement anticipé :	100% du niveau initial
Protection du capital :	Jusqu'à -50% à maturité
Gain potentiel :	7,00% par an

Régulièrement ces produits sont assortis d'un autocall qui fait que le produit s'arrête dès qu'une constatation favorable est détectée.

Le produit phare dans cette catégorie est actuellement le **Phoenix Mémoire**. A travers ce produit, plutôt que recevoir un pourcentage de la hausse, l'investisseur reçoit un coupon fixé au départ si le cours est supérieur au cours initial retenu. Ce coupon est distribué au terme. On y ajoute souvent un effet mémoire, c'est-à-dire que l'année où le cours est inférieur au cours initial, le coupon n'est pas comptabilisé mais le sera si lors d'une prochaine

constatation, le cours est à nouveau supérieur au cours initial. Enfin, il n'est pas rare d'ajouter également un autocall, option qui arrête le produit dès qu'une constatation est positive.

Exemple :

CREDIT AGRICOLE MENSUEL OXYGENE 2021

Référencement : UAF LIFE – NORTIA (SPIRICA, SWISSLIFE, GENERALI) – AXA THEMA – CARDIF

Émetteur :	BNP Paribas
Sous-Jacent(s) :	Crédit Agricole
Durée :	Entre 1 et 5 ans
Date de constatation initiale :	Moyenne : 30/04 ; 31/05 ; 30/06
Fréquence de rappel anticipé :	Mensuelle après 1 an
Seuil de remboursement anticipé :	100% du niveau initial
Protection des coupons :	Jusqu'à -20% à maturité + effet mémoire
Protection du capital :	Jusqu'à -40% à maturité
Gain potentiel :	6,50% par an

Chapitre V – Points de vigilance

Si la compréhension de la formule des possibles rendements d'un produit structuré est relativement facile à comprendre, il n'en demeure pas moins que certains points de vigilance sont nécessaires. Ils concernent essentiellement le montant des dividendes futurs. En effet, comme déjà mentionné, la formule de rentabilité finale se base sur le cours du sous-jacent. Celui-ci est par définition hors dividende (sauf indice dividende réinvestis, ce qui est très rare). A chaque fois qu'un dividende est détaché, le cours est censé baisser d'un montant équivalent à celui du dividende. Il sera donc nécessaire que la hausse du cours le

« compense » avant de pouvoir espérer être dans une situation favorable vis-à-vis du structuré.

Il y a donc une attention particulière à porter au sous-jacent choisi au regard du dividende qu'il va distribuer. Pour les actions, le niveau de dividende est relativement facile à obtenir. Pour les indices, cela peut être plus compliqué surtout quand il s'agit d'indices propriétaires. Ceux-ci sont de plus en plus fréquemment utilisés comme par exemple celui-là : Euronext Water and Ocean Europe 40 EW D 5%. Comment connaître le niveau de dividende distribué par cet indice ? On sait qu'il comprend 40 valeurs, Equally Weighted (pondérations égales), et qu'il distribue arbitrairement 5%. En fait, l'indice va être amputé de 5% tous les ans. Pour plus de renseignement, il faut se rendre sur Euronext : <https://live.euronext.com/fr/product/indices/NL0013908858-XPAP/market-information>. On y apprend que l'indice est un indice « total return », c'est-à-dire dividendes réinvestis mais qu'il est amputé de 5% / an. Ainsi, si le niveau de dividende est inférieur à 5%, l'indice baisse tous les ans, toutes choses égales par ailleurs. Dans ce cas, la fiche de reporting d'euronext nous indique que le taux de dividende est de 2.15%.

Objective

The Euronext Water and Ocean Europe 40 EW reflects the performance of the 40 companies with the highest ranked Water and Ocean performance score in the Euronext Europe 500 index and the highest free float market capitalization. The Water & Ocean score is provided by ISS Oekom. Constituents are reviewed once a year and their weights are reset on equally weight. The index serves as an underlying for structured products, funds and exchange traded funds.

Investability

Stocks are screened to ensure liquidity to ensure that the index is investable.

Transparency

The index rules are available on our website. Euronext acts as Supervisor. All our rulebooks can be found on the following webpage:

Statistics

Mar-21

Market Capitalization		Performance		Fundamentals	
	EUR Bil		(%)		
Full		Q1 2021	5,16%	P/E Incl. Neg LTM	19,95
Free float	not mkt cap weighted	YTD	5,16%	P/E Incl. Neg FY1	-
		2020	-0,99%	P/E excl. Neg LTM	28,86
Components (full)	EUR Bil	2019	19,07%	P/E excl. Neg FY1	20,06
		2018	-10,98%	Price/Book	3,48
		Annualized	(%)	Price/Sales	2,73
				Price/Cash Flow	6,49
Average	36,18			Dividend Yield (%)	2,15
Median	25,71			Risk	
Largest	182,96	2 Year	6,36%	Sharpe Ratio 1 Year	not calc.
Smallest	7,00	3 Years	3,68%	Volatility 30 Day	11,78
Component Weights	(%)	5 Years	4,97%		
		Since Base Date 21-Dec-2009	5,05%		
Largest	3,03				
Smallest	2,08				
Top ten	27,91				

Un autre point de vigilance réside dans le niveau de volatilité implicite « pricé » dans le produit. En effet, la volatilité est un des paramètres qui va déterminer le prix des options. Il faut donc s'assurer que l'émetteur ne vous vende pas des options à un prix trop élevé via le structuré. Cet élément est difficile à évaluer sans outils de calcul (de pricing) perfectionnés. Un des moyens pour évaluer le pricing est de mettre en concurrence les différents acteurs,

ce qui révèle souvent des écarts de pricing important du au funding d'une part et à l'intérêt de l'intermédiaire par rapport à la demande.

Chapitre VI – Les intervenants et la réglementation

Ce marché s'est aujourd'hui fortement démocratisé. Il est accessible à partir de 200 000€ en général pour un pricing individuel. Il est également accessible via les contrats d'assurance vie.

On va distinguer :

- Les émetteurs : Ce sont les banques qui sont actives sur ce marché. En France, les principaux acteurs sont SG, BNP, Natixis, CA, Barclays Capital, Crédit Suisse, Goldman, Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan, RBS...
- Les structureurs : Comme leur nom l'indique, ils se sont spécialisés dans la conception de ce type de produit. Ils travaillent avec tous les émetteurs via des appels d'offre. Les plus connus en France sont Equitim, Marigny Capital et Tradition, Exane...
- Les Distributeurs : ce sont tous les acteurs qui vont proposer ces produits à leurs clients ; CGP, Platte Formes, Family Office ; Banques Privées ; Réseaux Assureur et Bancaire...
- Les Clients : Particuliers, Asset Managers, Institutionnels, Trésoriers d'entreprise...

Du point de vue réglementaire, les produits sont soit soumis à la procédure d'Appel Publique à l'Épargne, soit à celle d'un placement privé. Cela impose des délais plus ou moins long de mise en place et donc un coût de structuration plus ou moins important. Voici les principales différences :

	Produit avec APE (Appel Public à l'Épargne)	Placement Privé
Pour qui ?	Pour les produits diffusés largement auprès du Public	Limité à un cercle restreint d'investisseurs (<150) ou à des investisseurs qualifiés
Pourquoi ?	La plupart des assureurs l'impose pour une distribution en assurance vie	En compte-titres ou assurance vie France ou Lux
Type de profil / produit	Formules très contraintes : 3 étapes maximum	Aucune contrainte
Délai de mise en œuvre	2/3 semaines	1 heure
Période de commercialisation	Jusqu'à 3 mois	En général, aucune

Enfin, le lancement d'un produit structuré s'accompagne d'un certain nombre de documents. La « **Term Sheet** » est le principal. Elle va résumer les principaux éléments et surtout la formule mathématique des différents scénarii de sortie au terme. A cela va s'ajouter le **DIC ou KID** en anglais, le document d'information investisseur standardisé dont la méthode de scoring de risque sur l'échelle de 1 à 7 est souvent peu appropriée pour les structurés. Les « **Final terms** » viendront compléter la term sheet. Il précisera le niveau du « strike », niveau de lancement initial constaté qui servira de référence pour les constatations ultérieure, ainsi que le coupon ou l'indexation finale obtenue. **La brochure**, description complète du produit et risques, est obligatoire pour les APE, elle se limite à une fiche de présentation synthétique pour les placements privés. Enfin, **une annexe financière** sera rédigée par les assureurs pour les produits commercialisés en assurance vie et un **marché cible** sera défini par le concepteur du produit.

Conclusion

Les produits structurés sont désormais une classe d'actifs à part entière. Ils permettent de répondre à des problématiques spécifiques tout en adaptant le couple rendement risque du produit à celui du client. Leur flexibilité de conception les rend particulièrement intéressant de ce point de vue. **Ils sont en apparence simples à comprendre dans leur présentation mais leur conception peut s'avérer relativement complexe avec notamment l'utilisation combinée d'options exotiques.** Cette complexité qui peut rendre difficile la vérification du pricing permet en revanche aux produits structurés de pouvoir s'adapter à l'évolution des contraintes réglementaires ainsi que des conditions de marché. Cette flexibilité est clairement un atout qui leur permettra de perdurer et de répondre au plus près aux attentes des investisseurs.

Corrigés des exercices

Exercice 1

Les produits suivants sont des instruments financiers. Lesquels ?

a – Les actions

b– Les titres de dette

c– Les effets de commerce

d– Un lingot d'or

e– Les bons de capitalisation

f– Les parts ou actions d'OPC

Exercice 2

Que peut-on dire sur les contrats financiers ?

a– Ils permettent de gérer les risques liés à la volatilité des cours

b– Ils n'ont pas d'effet de levier

c– Ils sont interdits aux particuliers

Exercice 3

Le couple rendement–risque est spécifique ?

a– Aux actions

b– Aux titres de dette

c– A chaque instrument financier

Exercice 4

Le risque de liquidité d'un instrument financier est

a– La difficulté pour un investisseur de trouver une contrepartie à l'achat ou à la vente

b– Le risque de fluctuation des prix sur le marché lié à l'évolution des taux d'intérêt

c– Un risque lié au remboursement de la dette par l'émetteur

Exercice 5

Les titres subordonnés :

a– Ne sont pas des titres de créances

b– Ont une rémunération supérieure à celle des obligations classiques émises par le même émetteur

c– Sont toujours à taux variable

Exercice 6

Lorsqu'une personne, domiciliée en France, détient une action américaine cotée à New York en US dollar :

a– Elle ne court pas le risque de marché

b– Elle court uniquement le risque de change

c– Elle court les risques de marché, de change, de volatilité...

Exercice 7

Le taux de rendement actuariel d'une obligation :

- a- est tel que la valeur actuelle du prix payé soit égal à la somme des valeurs actuelles des flux futurs reçus**
- b- est donné par la division du montant du coupon par le prix payé de l'obligation
- c- est donné par la division du montant du coupon annuel divisé par la valeur nominale de l'obligation

Exercice 8

Le rendement actuariel d'une obligation à l'émission :

- a- Correspond au taux nominal et permet de calculer le rendement du titre
- b- Est calculé sur les coupons perçus et réinvestis au même taux
- c- Prend en compte les coupons, le prix d'émission et la prix de remboursement de l'obligation**

Exercice 9

Pour connaître le prix d'une obligation à taux fixe, il faut :

- a- Retrancher le coupon couru du cours de l'obligation
- b- Ajouter le coupon couru au cours de l'obligation et multiplier la somme par la valeur nominale
- c- Multiplier le cours pied de coupon par la valeur nominale**

Exercice 10

Les contrats financiers peuvent faire l'objet d'un solde débiteur :

- a- Vrai**
- b- Faux

Exercice 11

Les OPC nécessitent :

- a- Un dépositaire, un commissaire aux comptes, un valorisateur**
- b- Un teneur de compte
- c- Une société de gestion**

Exercice 12

Les FCPR investissent :

- a- Essentiellement dans des sociétés non cotées**
- b- Sont peu liquides**
- c- Bénéficient d'avantages fiscaux**

Exercice 13

L'investissement dans les options présente les risques suivants :

- a- Risque de pertes illimités lorsque l'on achète des options
- b- Risque de pertes limités lorsque l'on achète des options**
- c- Risque de pertes limités lorsque l'on vend des options
- d- Risque de pertes illimités lorsque l'on vend des options**

Exercice 14

Le funding constitue la partie obligataire dans les produits structurés

a- Vrai

b- Faux

Exercice 15

Un autocall est un produit structuré qui est rappelé (racheté) automatiquement en cas de dépassement d'un seuil

a- Vrai

b- Faux